
**국토교통부 및 그 소속청 소관
비영리법인 설립허가 신청
및 업무 서식 안내
[민원인용]**

2025. 7.



국 토 교 통 부
규제개혁법무담당관

비영리법인은 민법 제32조 및 우리 부 비영리법인 규칙*에 따라 설립된 사단법인과 재단법인을 의미하며, 「학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적」 설립된 법인으로, 설립을 희망하는 법인은 우리 부 또는 광역 시·도**의 허가를 받아 설립할 수 있습니다.

* 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」

** 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제41조 제3항

정부조직법상 국토교통부 소관사무의 목적사업을 수행하고자 하는 비영리법인은 법인의 활동범위에 따라 국토교통부 또는 광역 시·도*에 허가 신청을 하여야 합니다.

* 「민법」 제32조에 따라 설립하려는 비영리법인의 활동범위가 해당 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사의 관할구역에 한정되는 경우에는 해당 시·도에 허가 신청

우리 부 소관 비영리법인 신청서류는 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」에 의거 관련 서류를 갖추어 법인의 목적과 사업내용에 부합하는 부서에 제출하여야 하며, 소관부서는 목적사업 및 설립요건을 종합적으로 검토하여 설립 허가 여부를 최종 판단합니다.

국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립허가 신청 및 관련 서류 등은 붙임자료를 참조해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

목 차

1. 설립 근거	1
2. 설립 절차	1
3. 허가 신청	1
4. 정관 변경	4
5. 법인 보고사항	5
6. 법인의 해산	6

참고 서식·자료 작성례

순 번	서식·자료 작성례	페이지
법인 설립허가 신청 관련 서식		
붙임 1	국토교통부 비영리법인 설립허가 신청 시 제출 서류	7
붙임 2	비영리법인 설립허가 신청서	8
붙임 3	설립 발기인 명단	9
붙임 4	사단법인 표준정관(예문)	10
붙임 5	재단법인 표준정관(예문)	27
붙임 6	재산목록	37
붙임 7	재산 출연 승낙서(기부승낙서)	38
붙임 8	사업계획서	39
붙임 9	사업 수지(수입·지출)예산서	40
붙임 10	임원 취임 예정자 명단	41
붙임 11	임원 취임 승낙서	42
붙임 11-1	(공익법인) 특수관계 부존재 각서	43
붙임 12	창립(발기인)총회 회의록(예시)	44

순 번	서식·자료 작성례	페이지
법인 정관 변경 관련 서식		
붙임13	법인 정관 변경허가 신청서	49
붙임14	정관 변경 사유서	50
붙임15	정관변경 신·구 대비표(예시)	51
법인 보고사항 등 관련 서식		
붙임 16	법인변경 사항 보고	52
붙임 17	사업계획 총괄표(예시)	53
붙임 18	예산총괄표	55
붙임 19	세입(세출)예산서	56
붙임 20	추정대차대조표	57
붙임 21	추정손익계산서	58
붙임 22	세부사업계획	59
사업실적 관련 서식		
붙임 23	사업실적 총괄표	60
붙임 23	결산총괄표	63
붙임 24	세입(세출)결산서	64
붙임 25	대차대조표	65
붙임 26	손익계산서	66
붙임 27	재산현황	67
붙임 28	보통재산현황	68
붙임 29	기본재산 증감보고서	69
붙임 30	세부사업실적	70
법인 해산·청산 관련 서식		
붙임 31	법인 해산 신고서	71
붙임 32	잔여재산 처분허가 신청서	72
붙임 33	청산종결 신고서	73
관련 규정		
붙임 34	국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙	74

1

설립 근거

- ① 「민법」 제32조
- ② 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제4조

2

설립 절차

- ① 발기인 구성 → ② 창립총회(또는 발기인총회) 개최 → ③ 설립취지 및 정관채택 → ④ 이사장 등 임원선출 → ⑤ 사업계획서 및 수지예산서 작성(사업 목적, 내용 등에 맞는 소관부서 확인)

※ 재단법인의 경우에는 재산 출연이 전제되어야 함

3

허가 신청

- 법인 설립 준비가 끝나면 법인의 사업 목적, 내용 등에 맞는 주무(허가) 관청을 확인하여 해당 주무관청에서 제시한 신청서류를 구비하여 신청

※ 설립허가 관련 신청서류 접수, 허가 및 관리·감독 하는 담당부서는 법인의 목적 및 사업을 담당하는 부서가 담당부서에 해당

☐ 신청 시 구비서류

① 법인 설립허가 신청서

- “신청인란”에는 설립하고자 하는 법인의 대표자나 실무책임자(사무총장 등)를 기재하고 신청인의 서명은 사인이나 날인도 가능
- “법인란”에는 설립하고자 하는 법인의 명칭과 소재지 등을 기재

- “소재지”는 건물명, 호수 등을 구체적으로 기록(도로명 주소)하되
설립등기를 감안하여 정관에 기재된 사무소 소재지와 일치시킴
- “대표자”는 창립총회(또는 발기인 총회)에서 선임된 대표자의 인적사항 기재

② 설립발기인의 성명·생년월일·주소 및 약력을 기재한 서류

- 설립발기인의 성명, 생년월일, 주소와 약력 등 기재
- 설립발기인이 법인인 경우에는 기존법인의 명칭, 주된 사무소의 소재지,
대표자의 성명·생년월일·주소와 정관을 기재한 서류 및 정관을 제출
- 설립발기인이 외국인인 경우에는 생년월일 대신 외국인등록번호를 기재
- 약력은 가급적 법인의 목적사업과 관련된 것을 중심으로 3~4개 정도
적고, 전/현직여부 표시

③ 정관(법인의 기본규범)

- 사단법인은 정관(민법 제40조)에 ① 목적, ② 명칭(기존 법인과 동일한
명칭은 사용하지 못함) ③ 사무소의 소재지, ④ 자산에 관한 규정,
⑤ 이사의 임면에 관한 규정, ⑥ 회원자격의 득실에 관한 규정 ⑦ 존립시
기·해산사유를 정하는 경우 그 시기 및 사유를 필수적으로 기재하여야 함
- 특히 재단법인은 설립자의 의사가 존중될 수 있도록 법인의 목적, 명칭,
자산에 관한 규정 등을 규정한 정관에 설립자가 기명/날인(민법 제43조)
- 정관작성이 끝나면 발기인 총회의 의결을 거쳐 제출

※ 정관의 작성 및 확정

- 사단 : 설립자(발기인)가 작성·기명날인(페이지마다 간인), 창립총회를 통해 확정
- 재단 : 재산출연자가 작성·기명날인(페이지마다 간인), 창립이사회를 통해 확정

법인의 목적	- 추상적인 내용을 지양하고 구체적으로 실현가능한 목적 설정
명칭	- 기존 법인과 동일한 명칭은 사용하지 못함 - 법인의 종류에 따라 명칭 앞 「사단법인」, 「재단법인」 문구 사용
사무소의 소재지	- 사무소가 수개일 때는 모두 기재하되 주된 사무를 정하여야 함 - 주소의 최소단위(길, 호)까지 모두 명시
자산에 관한 규정	- 주무관청 및 일반의 제3자에게 비영리법인의 견실한 재정적 기초를 알리는데 필요한 정도
이사의 임면에 관한 규정	- 이사 및 감사의 수를 확정할 필요는 없고 '0명 이상~0명 이내의 이사' 식으로 규정하는 것도 가능 - 비영리법인의 이사는 총회에서 선임토록 규정해야 하며, 사원이 아닌 자를 이사로 선임할 수 있도록 규정하는 것도 가능
사원자격의 득실에 관한 규정	- 사원의 자격, 입사, 퇴사, 제명 등에 관한 사항 기재
존립시기·해산사유	- 반드시 정하여야 하는 것은 아니므로 정하고 있는 때만 기재

④ 재산목록 및 입증서류

- 재산목록은 기본재산과 운영재산으로 구분(사단법인도 구분 권장)
- 금융기관에 예치되어 있는 경우에는 이를 증명하는 서류를 원본으로 제출
- 재산을 출연한 경우 출연의사를 나타내는 증빙서와 출연재산 목록, 출연자의 인감증명서, 공증인의 공증을 함께 제출
- 기본재산이 수익발생을 할 수 있는 경우에는 수익을 파악할 수 있도록 내용을 작성하고 수익산출 근거를 명시

* 수익을 증명할 수 있는 기관이 발행하는 증빙서류를 첨부(수익확인서, 배당이익증명서, 이자수익확인서, 납세필증 등)

⑤ 사업계획서 및 수지예산서

- 법인의 설립목적과 정관에 따른 사업내용을 판단할 수 있도록 당해 연도분의 사업계획서와 수지예산서를 제출, 신청시기가 하반기인 경우 익년도의 사업계획서와 수지예산서도 함께 제출
- 사업의 목적범위 내에서 실현가능한 사업을 구체적으로 기재하며, 사업계획과 예산내역서는 상호 연계되도록 작성

⑥ 임원 취임예정자 인적사항 및 취임승낙서

- 취임 예정자 명단에는 이사 및 감사 등의 직위와 취임기간을 명시하고 날인
- 임원 취임예정자의 취임 승낙의사 표시와 인적사항(성명, 주소, 약력 등) 기재
- 취임승낙서는 취임 예정 직위를 명시하여 본인이 기명·날인토록 함

⑦ 창립총회(또는 발기인총회) 회의록

- 육하원칙에 따라 회의일시와 장소, 참석대상 및 참석인원(또는 참석자 명단), 의결권의 위임여부, 회의안건, 진행자 등이 누락되지 않도록 함
- 설립취지, 정관 심의·의결, 임원 선출, 재산출연 및 수증에 관한 사항 의결, 사업계획서 및 수입·지출 예산 의결에 관한 사항 포함
- 특히 회의진행과 관련하여 정관 심의과정 및 임원선출의 표결사항, 찬·반 토론내용 상세히 작성
- 회의록 작성이 끝나면 참석한 발기인들이 기록내용을 확인하고 발기인 전원이 회의록 각 장마다 인감 간인하고, 마지막 장에 전원 성명을 기재하고 인감 날인

4

정관 변경

- 정관 변경 허가를 받고자 하는 법인이 다음의 서류를 국토교통부 및 그 소속청 소관부서에 제출하면 소관부서에서 신청서 및 구비서류를 확인(민법 제42조, 제45조, 제46조, 우리 부 비영리법인 규칙 제6조)
 - 법인 정관 변경허가 신청서(우리 부 비영리법인 규칙, 별지 제4호 서식)
 - 첨부서류
 - ① 정관 변경 사유서 1부
 - ② 개정될 정관(신·구 조문 대비표를 첨부한다) 1부
 - ③ 정관의 변경에 관계있는 총회 또는 이사회 회의록 사본 1부

- ④ 기본재산의 처분에 따른 정관변경의 경우에는 처분사유, 처분재산의 목록, 처분의 방법 등을 기재한 서류 1부

5

법인 보고사항

- 설립등기, 분사무소 설치 등기, 사무소 이전 등기, 변경등기(법인의 등기사항이 변경된 경우) 사유 발생 시 관할 등기소에 3주 내에 등기 (민법 제49조) 후 10일 이내에 법인 등기사항증명서를 주무관청에 제출
 - * 등기사항: 목적, 명칭, 사무소, 설립허가의 연월일, 존립시기나 해산이유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유, 자산의 총액, 출자의 방법을 정한 때에는 그 방법
 - ** 민법 제3장에 규정한 등기를 해태 시 과태료 처분을 받을 수 있음 (민법 제97조)
- 설립허가 법인은 설립등기일부터 2개월 이내에 법인 설립신고서에 정관 등을 첨부하여 납세지 관할 세무서에 신고 (법인세법 제109조 제1항 및 같은 법 시행규칙 별지 제73호 서식)
- 출연재산을 법인 명의로 이전하고 1개월 이내에 그 이전을 증명하는 등기소 또는 금융회사 등의 증명서를 주무관청에 제출
- 매 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 아래의 서류를 주무관청에 제출
 - 다음 사업연도의 사업계획 및 수입·지출 예산서 1부
 - 해당 사업연도의 사업실적 및 수입·지출 결산서 1부
 - 해당 사업연도 말 현재의 재산목록1부

① 해산신고

법인이 해산한 때 청산인은 해산등기를 완료한 후 지체없이 아래의 서류를 업무 담당부서에 제출(민법 제85조 제1항, 우리 부 비영리법인 규칙 제10조)

① 법인해산신고서

- 해산연월일, 해산사유, 청산인의 성명·생년월일·주소, 청산인의 대표권을 제한하는 경우에는 그 제한내용 등을 기재

② 첨부서류

- 해산당시의 재산목록 1부
- 잔여재산의 처분방법의 개요를 기재한 서류 1부
- 해산당시의 정관 1부
- 사단법인이 총회의 결의에 의하여 해산한 때에는 당해 결의를 한 총회의 회의록 사본 1부
- 재단법인의 해산 시 이사회의 해산결의가 있는 때에는 당해 결의를 한 이사회의 회의록 1부

② 잔여재산 처분의 허가

법인의 이사 또는 청산인이 잔여재산의 처분에 대한 허가를 받고자 하는 때에는 잔여재산처분허가신청서를 업무 담당부서에 제출(민법 제80조 제2항, 우리 부 비영리법인 규칙 제11조)

* 잔여재산처분허가신청서에는 처분사유, 처분하고자 하는 재산의 종류·수량·금액 및 처분 방법 기재

③ 청산종결의 신고

청산인은 법인의 청산이 종료된 때에는 이를 등기한 후, 청산종결신고서에 등기부등본을 첨부하여 업무 담당부서에 제출(민법 제94조, 우리 부 비영리법인 규칙 제12조)

붙임1
국토교통부 비영리법인 설립허가 신청 시 제출 서류

법인별 구비서류		근거법령	비영리 법인	공익 법인
1	법인설립허가신청서	국토부 법인규칙 제3조, 동 규칙 별지 제1호 서식	○	○
2	설립취지서(임의서식)	공익법인령 제4조 제1항 제2호	△	○
3	설립발기인 인적사항	국토부 법인규칙 제3조 제1호, 공익법인령 제4조 제1항 제1호	○	○
4	임원취임예정자의 이력서	국토부 법인 규칙 제3조 제5호, 공익법인령 제7조 제1항 제2호	○	○
5	임원취임승낙서	국토부 법인규칙 제3조 제5호, 공익법인령 제7조 제1항 제4호	○	○
6	창립총회회의록, 법인인장, 창립총화 사진, 총회참석자명부	국토부 법인규칙 제3조 제6호 공익법인령 제4조 제1항 제8호	○	○
7	정관 (필요적 지재사항 확인, 설립발기인 날인)	국토부 법인규칙 제3조 제2호, 공익법인령 제4조 제1항 제3호, 민법 제40조, 제43조	○	○
8	법인조직 및 상근임직원 정수표	공익법인령 제14조	△	○
9	재산출연증서, 잔고증명서	국토부 법인규칙 제3조 제3호, 공익법인령 제4조 제1항 제4호	○	○
10	재산목록	국토부 법인규칙 제3조 제3호, 공익법인령 제4조 제1항 제4호	○	○
11	재산증명서	국토부 법인규칙 제3조 제3호, 공익법인령 제6호	○	○
12	회원명부	공익법인령 제4조 제1항 제4호	△	○
13	해당사업연도분의 사업계획서 및 수지예산서	국토부 법인규칙 제3조 제4호	○	○
14	사무실 확보 증명서	민법 제33조, 제36조	○	○

붙임2

비영리법인 설립허가 신청서

■ 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2013.3.23>

법인 설립허가 신청서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	20일
신청인	성명 김우진	생년월일 1977.02.18. (외국인등록번호)		
	주소 경기도 성남시 수정구 위례서일로 3길 7	전화번호 010-3218-8381		
법 인	명칭 재단법인 한국인프라기술연구원	전화번호 02-2141-7418		
	소재지 서울시 송파구 오금로 554			
대표자	성명	생년월일 (외국인등록번호)		
	주소	전화번호		

「민법」 제32조 및 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제3조에 따라 위와 같이 법인 설립허가를 신청합니다.

년

월

일

신청인

김 우 진 (서명 또는 인)

국 토 교 통 부 장 관
 행정중심복합도시건설청장
 귀하

신청인 제출서류	1. 설립발기인의 성명·생년월일·주소 및 약력을 적은 서류(설립발기인이 법인인 경우에는 그 명칭, 주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일·주소와 정관을 적은 서류) 1부 2. 정관 1부 3. 재산목록(재단법인의 경우에는 기본재산과 운영재산으로 구분하여 적어야 합니다) 및 그 증명서류와 출연 신청이 있는 경우에는 그 사실을 증명하는 서류 각 1부 4. 해당 사업연도분의 사업계획 및 수입·지출 예산을 적은 서류 1부 5. 임원 취임 예정자의 성명·생년월일·주소·약력을 적은 서류 및 취임승낙서 각 1부 6. 창립총회 회의록(설립발기인이 법인인 경우에는 법인 설립에 관한 의사 결정을 증명하는 서류) 사본 1부	수수료 없 음
담당 공무원 확인사항	재산목록에 적힌 재산의 토지(건물) 등기부 등본	

처리절차

신청서 작성

➔

접 수

➔

확 인

➔

결 재

➔

허가증 작성

➔

허가증 발급

신청인

처리기관: 국토교통부, 행정중심복합도시건설청(비영리법인의 설립 및 감독 업무 담당부서)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

발기인 인적사항				
연번	성명 (한자)	생년월일	(우편번호) 주소	연락처
	주요약력(약력은 가급적 법인의 목적사업과 관련된 것을 중심으로 3~4개 정도를 적고 전·현직 여부를 표시)			
1	홍길동 (洪吉童)	1900.00.00	(123-456) 경기도 과천시 관문로 12 123-45번	02) 1234-5678
	☐ (전) ☐ (현) ☐ (현)			
2				
3				
4				
5				

작성자 : 재단법인 한국인프라기술연구원 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)

국토교통부 소관 비영리법인 정관(예시안)

- 정관안이 필수적 준수사항에 위배될 경우, 규제개혁법무담당관실은 설립 또는 정관변경에 대하여 수정의견이 아닌 불허가의견 제출
- 법령과 같이 조-항-호-목 체계 및 부칙 체계를 준수하여야 함
- 주무관청은 ‘국토교통부장관’으로 명시하여야 함

사단법인 정관예시

제1장 총 칙

제1조(명칭) 이 법인은 “사단법인 ○○○○”(이하 “법인”이라 한다)이라 하며, 영문명은 “○○○○”로, 약칭은 “○○”라고 한다.

- * (필수항목) 법인의 명칭을 정하되 “사단법인”이라는 문구를 넣어야 한다.
- * 공익법인이 아닌 이상 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 공익법인’으로 기재해서는 아니 된다.
- * 이미 허가받은 법인과 동일명칭은 불가하며, 유사하여 혼동우려가 있는 것도 가급적 피할 것
- * 영문명은 필수사항은 아니나, 가능하면 정하도록 함.

제2조(목적) 이 법인은 ○○○ 법의 규정에 의한 ○○○를 수행함으로써 ○○○함을 목적으로 한다.

- * (필수항목) 법인의 목적을 정하되, 실현 가능한 범위로 한정하도록 한다.

제3조(사무소의 소재지) 법인의 주사무소는 ○○시(도) ○○구(군) ○○로 ○○길 ○○호에 둔다.

- * (필수항목) 주사무소 소재지를 주소의 최소단위(로, 길, 호)까지 명시하고, 아래와 같이 정한다.

① 주사무소 이전 시 정관을 변경한 후 등기

② 분사무소 설치·이전 시 국토교통부장관의 허가를 받고 등기

* 사무소의 소재 파악은 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」에 따라 지방자치단체에 위임된 법인인지 여부를 판단하기 위하여 특히 중요함

분사무소 설치시 주무관청의 허가범위(법무부 법심 2301-14678호('85.11.21))

이미 허가된 사단법인의 정관에 분사무소를 설치할 수 있다고 명시되어 있더라도 분사무소를 설치하여 등기를 신청하고자 하는 경우에는 정관변경으로 보아 미리 주무관청의 허가를 받아야 한다.

제4조(사업) 법인은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 비영리법인의 본질에 부합하는 범위에서 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. (이하 생략)

5. 기타 법인의 목적달성에 필요한 사업

- * 법인의 목적을 달성하기 위한 사업을 종목별로 구체적으로 정하되, “비영리법인의 본질에 부합하는 범위 안”임을 명시하여야 한다.
- * 목적사업을 너무 포괄적으로 규정하거나, 법인의 목적과 관련이 적은 사업을 다수 나열하지 않도록 해야 함
- * 법인의 사업에 부대하여 수익사업을 시행할 수 있도록 하되, 매년 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하도록 하고, 수익사업을 정관의 별지에 구체적으로 열거함
(다만, 정관에 열거하는 것이 부적합한 예외적인 경우에는, 수익사업의 추가·변경시 국토교통부장관의 허가를 얻거나 신고하도록 규정)

제2장 회 원

* (필수항목) 사원자격의 득실에 관한 규정

제5조(회원의 자격) ① 법인의 회원은 제2조의 목적과 설립취지에 찬동하여 소정의 가입절차를 마친 자로 한다.

② 법인의 회원이 되고자 하는 자는 소정의 회원가입 신고서를 법인에 제출하여야 한다.

③ 회원의 자격, 가입회비 등에 관한 세부사항은 총회에서 별도의 규정으로 정한다.

* 회원의 종류와 자격, 회원이 되는 절차를 정하되, 회원의 자격으로 행정기관 또는 그 소속 공무원을 규정하지 아니한다.

- (공무원) 국가공무원을 당연직 또는 지명직 회원으로 규정하지 아니함

법인을 지도·감독하는 주무관청의 소속 공무원이 법인에 소속되는 것은 법인의 자율성을 훼손할 우려가 있으므로 부적절하며, 법령에 위반될 소지가 있음(국가공무원법 제64조)

- (공공기관 임직원) 공기업·준정부기관의 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무 겸직 가능(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조제2항 참조)

제6조(회원의 권리) ① 회원은 법인 임원 선거권 및 피선거권을 가지며 총회에 참석하여 법인의 활동에 관한 의견을 제안하고 의결에 참여할 권리를 가진다.

② 회원은 법인의 자료 및 출판물을 제공받으며, 법인운영에 관한 자료를 열람할 수 있다.

제7조(회원의 의무) 회원은 다음의 의무를 진다.

1. 본회의 정관 및 제규정의 준수
2. 총회 및 이사회 결의사항 이행
3. 회비 및 제부담금의 납부

- * 회원의 권리·의무에 관한 사항을 정한다.
- * 회원의 종류가 다양한 경우에는 총회의 의결권, 임원의 선거권·피선거권을 가지는 회원의 종류를 명시한다.

제8조(회원의 탈퇴와 제명) ① 회원은 본인의 의사에 따라 회원탈퇴서를 제출함으로써 자유롭게 탈퇴할 수 있다.

② 회원이 법인의 명예를 손상시키거나 목적 수행에 지장을 초래한 경우 또는 1년 이상 회원의 의무를 준수하지 않은 경우에는 총회의 의결(또는 이사회 의결)을 거쳐 제명할 수 있다.

③ 탈퇴 및 제명으로 인하여 회원의 자격을 상실한 경우에는 납부한 회비 등에 대한 권리를 요구할 수 없다.

- * 회원의 제명, 자격정지 등 징계의 사유를 정하되, 총회 또는 이사회의 의결을 거치도록 한다.

제3장 임 원

- * (필수항목) 이사의 임면에 관한 사항

제9조(임원의 종류 및 정수) ① 법인은 다음의 임원을 둔다.

1. 회장 1인
2. 상임이사 1인

- * 법인의 목적사업을 전담하기 위한 상임이사를 둘 수 있다.

3. 이사(회장, 상임이사를 포함한다.) ○인
4. 감사 ○인

- * 임원의 종류는 이사(회장·부회장이 포함됨을 명시)와 감사만으로 하고*, 그 정원을 다음의 범위에서 정하되** 정원을 확정하기 곤란한 경우에도 가능한 그 상하 폭을 축소하고, 민법에 따른 임원이 아닌 임원은 두지 아니한다**.
- * 민법상 임원은 이사와 감사만을 규정하고 있음
- ** 이사(이사장·부이사장 포함)는 5인 이상, 감사는 1~2인의 범위에서 정하되, 임원의 정원이 법인의 규모에 비례하도록 함
- *** 사무국장, 분과위원장, 지회장 등을 임원으로 규정하거나, 당연직 이사로 규정하지 아니함

제10조(임원의 선임) ① 법인의 임원은 총회에서 선출한다.

② 회장은 이사 중에서 호선한다.

③ 임기가 만료된 임원은 임기만료 2월 이내에 후임자를 선출하여야 하며, 임원이 궐위된 경우에는 궐위된 날로부터 2월 이내에 후임자를 선출하여야 한다.

④ 임원선출이 있을 때에는 임원선출이 있는 날로부터 3주 이내에 관할법원에 등기를 필한 후 주무관청에게 통보하여야 한다.

* 임원의 선출방법은 다음과 같이 정한다.

- 임원은 총회에서 선출하되, 정당한 사유가 있는 경우 일부 임원의 선임방법을 당연직, 지명직 등 달리 정할 수 있으며, 이 경우에도 임원 구성의 민주적 정당성을 해하여서는 아니된다.
- (공무원) 국가공무원을 원칙적으로 당연직 또는 지명직 임원으로 규정하지 아니함(법인을 지도·감독하는 주무관청의 소속 공무원이 법인에 소속되는 것은 법인의 자율성을 훼손할 우려가 있으므로 부적절함(국가공무원법 제64조))
- (공공기관 임직원) 공기업·준정부기관의 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸직 가능(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조제2항 참조)

제11조(임원의 해임) 임원이 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 한 때에는 총회의 의결을 거쳐 해임할 수 있다.

1. 본회의 목적에 위배되는 행위

2. 임원간의 분쟁.회계부정 또는 현저한 부당행위
3. 본회의 업무를 방해하는 행위

제12조(임원의 결격사유) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 임원이 될 수 없다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산자로서 복권이 되지 아니한 자
3. 법원의 판결 또는 다른 것에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
4. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다.)되거나 집행이 면제된 날부터 3년이 경과되지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자

* 임원의 결격사유, 임원 권위 시 직무대행 및 보궐방법을 정한다.
- 이 경우 임기는 잔임 기간인지 새로 기산하는지 명시한다.

제13조(상임이사) ① 본 법인의 목적사업을 전담하게 하기 위하여 상임이사를 둘 수 있다.

② 상임이사는 이사회회의 의결을 거쳐 회장이 이사 중에서 선임한다.

* 임원 중 상근임원과 정원을 규정(상임이사를 두지 않는 경우에는 이 규정은 필요 없음)

제14조(임원의 임기) ① 이사의 임기는 3년, 감사의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 회장은 ○회에 한하여 연임할 수 있다.

② 보선임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

③ 임원은 임기 만료 후라도 후임자가 취임할 때까지는 임원으로 직무를 수행한다.

- * 임원의 임기는 원칙적으로 2년~4년의 범위에서 정한다.
- * 법인이 차기 임원을 선출하지 못한 상태로 임원의 임기가 만료된 경우의 직무의 계속 수행을 정한다.

제15조(회장 및 이사의 직무) ① 회장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통할하며, 총회 및 이사회 의장이 된다.

② 상임이사는 상근하며 회장의 지시를 받아 법인의 사무를 총괄한다.

③ 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 의결하며 이사회 또는 회장으로 부터 위임받은 사항을 처리한다.

제16조(회장의 직무대행) 회장이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사 중 최연장자인 이사가 회장의 직무를 대행한다.

제17조(감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 수행한다.

1. 법인의 재산상황을 감사하는 일
2. 총회 및 이사회 의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 부당한 점이 있음을 발견한 때에는 이사회 또는 총회에 그 시정을 요구하고 주무관청에게 보고하는 일
4. 제3호의 시정요구 및 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 총회 또는 이사회 의 소집을 요구하는 일
5. 본회의 재산상황과 업무에 관하여 총회 및 이사회 또는 회장에게 의견을 진술하는 일

- * 대표자의 직무는 대외적으로 법인을 대표하고 대내적으로 법인의 업무를 총괄하는 것으로 정한다.
- * 이사의 직무는 이사회에 출석하여 법인 업무에 관한 사항을 의결하며 이사회·대표자로부터 위임받은 사항을 처리하는 것으로 한다.
- * 감사의 직무는 민법 제67조에 따라 다음과 같이 정한다.
 - 법인의 재산상황 감사
 - 이사 및 이사회 의 업무집행 감사
 - 재산상황 또는 업무집행에 관하여 부정·부당한 점을 발견한 때에는 총회·

이사회 및 국토교통부장관에게 보고 및 이를 위하여 필요시 총회 또는 이사회의 소집을 요구

- 재산상황 및 업무집행에 관하여 총회, 이사회에서 의견을 진술

제4장 총 회

* 사원총회는 필요기관이므로, 정관으로 폐지하지 못함

제16조(총회의 구성) 총회는 본회의 최고의결기관이며 회원으로 구성한다.

* 총회의 구성원은 총회에서 의결권을 갖는 회원 전원으로 하며, 대의원으로 구성하는 등으로 이를 사실상 폐지할 수 없다.

<사단법인의 사원총회를 사원 전원이 아닌 대의원으로 구성할 수 있는지 여부>

민법상 사단법인의 사원총회는 사원 전원으로 구성되는 최고의 의사 결정기관으로서 반드시 두어야 하는 필요기관이므로 정관의 규정에 의하더라도 이를 폐지할 수는 없고, 다만 정관에 의하여 사원총회의 고유권한을 해하지 않는 범위 내의 일정한 사항을 의결하게 하기 위하여 별도로 대의원으로 구성되는 대의원총회를 둘 수는 있을 것이다.(등기선례 2-716호('87.10.15))

<별도로 대의원총회를 구성하는 경우>

* 사례 1

제16조의2(대의원) ① 대의원은 본회의 임원과 각 지부별 총회에서 선출된 자로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 지부별 대의원 정수는 이사회에서 정한다.

* 사례 2

제16조의2(대의원) 대의원은 법인의 이사, 감사, 각지부에서 2인, 회원단체에서 각 1인씩 선출하여 구성한다.

* 대의원을 둔 경우에는 관련규정에 '회원'을 '대의원'으로 표기

제17조(총회의 구분과 소집) ① 총회는 정기총회와 임시총회로 구분하며, 회장이 이를 소집한다.

② 정기총회는 매 회계연도 개시 1월 전까지 소집하여, 임시총회는 회장이 필요하다고 인정할 때에 소집한다.

③ 총회의 소집은 회장이 회의안건·일시·장소 등을 명기하여 회의 개시 7일 전까지 문서로 각 회원에게 통지하여야 한다.

제18조(총회소집의 특례) ①회 장은 다음 각 호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집요구일로부터 20일 이내에 총회를 소집하여야 한다.

1. 재적이사 과반수가 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제16조제3항 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때
3. 재적회원 3분의 1이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때

② 총회 소집권자가 궐위되거나 이를 기피함으로써 7일이상 총회소집이 불가능한 때에는 재적이사 과반수 또는 재적회원 3분의 1이상의 찬성으로 총회를 소집할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의한 총회는 출석이사 중 최연장자의 사회아래 그 의장을 선출한다.

* 총회는 연 1회 이상 개최하는 정기총회와 수시 개최하는 임시총회로 구분하고 그 소집일자·소집방법 등에 관하여 정한다. 이 경우 총회 구성원에게 적어도 7일 전에 일시·장소·안건을 서면으로 통지하도록 하며, 긴급한 경우 전화 등으로 갈음할 수 있는 예외는 규정하지 아니한다.

제19조(총회의 의결사항) 총회는 다음의 사항을 의결한다.

1. 임원의 선출 및 해임에 관한 사항
2. 본회의 해산 및 정관변경에 관한 사항
3. 기본재산의 처분 및 취득과 자금의 차입에 관한 사항
4. 예산 및 결산의 승인
5. 사업계획의 승인
6. 이사회가 부의한 사항
7. 그밖에 이에 준하는 중요사항

제19조의 1 (회원의 결의권) ① 회원의 결의권은 평등으로 한다.

② 회원은 서면이나 대리인으로 결의권을 행사할 수 있다.

* 만약 회원이 정회원 등 여러 등급으로 되어 있고 최고 의결기구로서 총회의 구성원을 제한하고자 할 때는 회원등급에 따라 제한 할 수 있다

제20조(의결정족수) 총회는 정관에서 정하는 사항을 제외하고는 재적회원 과반수 출석으로 개최하고 출석회원 과반수의 찬성으로 의결한다.

* 총회의 일반 의결정족수는 다음의 기준에 따르되 법인의 규모를 고려하여 가급적 엄격하게 정하도록 한다.

- 출석 : 재적구성원 1/4 이상 ~ 과반수
- 찬성 : 출석구성원 과반수
- 가부동수의 경우에는 부결된 것으로 한다.

제21조(의결제척사유) 회원이 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원의 선출 및 해임에 있어 자신에 관한 사항을 의결할 때
2. 금전 및 재산의 수수 또는 소송 등에 관련되는 사항으로서 자신과 본회의 이해가 상반될 때

* 금전수수, 소송 등 총회구성원과 법인의 법률상 이해관계가 상반되는 경우 그 사항에 관하여는 의결권이 없는 것으로 정한다.

* 임원 등의 선임에 관한 사항에까지 의결권을 반드시 배제할 필요는 없음

제5장 이사회

제22조(이사회 구성) 이사회는 회장과 (상임이사를 포함하여)이사로 구성한다.

* 이사회는 이사 전원으로 구성한다. 이사장은 이사이므로 별도로 기재하지 않으며, 감사 등은 제외한다.

제23조(이사회의 소집) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 년2회 개최하고 임시이사회는 감사 또는 이사의 3분의 1이상의 요청이 있거나 회장이 필요하다고 인정하는 때에 소집한다.

③ 회장은 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의개최 7일전까지 이사 및 감사에게 회의의 목적과 안건, 개최일시 및 장소를 통지하여야 한다. 다만, 긴급하다고 인정되는 정당한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

* 이사회의 소집방법에 관하여 정한다. 이 경우 이사 전원에게 적어도 5일 전에 일시·장소·안건을 서면으로 통지하도록 하되, 필요한 경우 다음과 같은 예외를 둘 수 있다.

- 긴급한 경우에는 서면에 준하는 방법으로 통지할 수 있도록 함
- 사전에 통지하지 못한 안건이라도 재적이사 전원이 찬성한 경우에는 심의·의결 가능

제24조(이사회의 의결사항) 이사회는 다음의 사항을 심의·의결한다.

1. 업무집행에 관한 사항
2. 사업계획의 운영에 관한 사항
3. 예산·결산서의 작성에 관한 사항
4. 정관변경에 관한 사항
5. 재산관리에 관한 사항
6. 총회에 부의할 안건의 작성
7. 총회에서 위임받은 사항
8. 정관의 규정에 의하여 그 권한에 속하는 사항
9. 그 밖의 본회의 운영상 중요하다고 회장이 부의하는 사항

제25조(의결정족수) 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 개최하고 출석 이사 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 한다.

* 이사회 의결정족수는 재적이사 과반수 출석 및 출석이사 과반수 찬성으로 하고, 가부동수의 경우에는 부결된 것으로 한다.

<서면결의 관련 사례 1>

제26조(서면결의 금지) 이사회 의결은 서면결의에 의할 수 없다.

<서면결의 관련 사례 2>

제26조(서면결의) ① 회장은 이사회에 부의할 사항 중 경미한 사항 또는 긴급을 요하는 사항에 관하여는 이를 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우에 회장은 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

② 제1항의 서면결의 사항에 대하여 재적이사 과반수가 이사회에 부의할 것을 요구하는 때에는 회장은 이에 따라야 한다.

* 서면결의는 원칙적으로 인정되는 것으로, 이를 금지하려면 위와 같이 정관에 규정을 두어야 함

제6장 재산과 회계

* (필수항목) 자산에 관한 규정

제27조(재산의 구분) ① 법인의 재산은 다음과 같이 기본재산과 보통재산으로 구분한다.

② 기본재산은 법인의 목적사업 수행에 관계되는 부동산 또는 동산으로서 법인 설립 시 그 설립자가 출연한 재산과 이사회에서 기본재산으로 정한 재산으로 하며 그 목록은 별지1과 같다.

③ 보통재산은 기본재산 이외의 재산으로 한다.

* 법인의 재산은 기본재산 및 보통재산으로 구분하고(사단법인의 경우 필수적으로 구분해야 하는 것은 아니나, 법인 재산관리차원에서 구분하는 것이 타당할 것으로 판단됨), 기본재산의 목록과 평가액은 별지에 구체적으로 열거하도록 함

제28조(재산의 관리) ① 법인의 기본재산을 매도, 증여, 임대, 교환하거나 담보제공 또는 용도 등을 변경하고자 할 때 또는 의무의 부담이나 권리를 포기하고자 할 때는 총회의 의결을 거쳐야 한다.

② 기본재산의 변경에 관하여는 정관변경에 관한 규정을 준용한다.

* 기본재산의 매도·증여·교환·임대·담보제공·의무부담·권리제한을 하는 경우에는 정관(별지)을 변경하도록 정한다.

제29조(재원) ① 법인의 유지 및 운영에 필요한 경비의 재원은 다음과 같다.

1. 회비
2. 정부 및 지방자치단체보조금
3. 각종 기부금
4. 기본재산으로부터 생기는 과실금
5. 기타

② 법인이 예산외의 채무부담을 하고자 할 때에는 총회의 의결을 거쳐 주무관청의 승인을 받아야 한다.

* 법인의 재원은 기본재산·보통재산의 과실, 수익사업에 의한 수익금, 기부금, 회비(사단법인) 기타의 수입으로 하도록 정한다.

제30조(회계연도) 법인의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제31조(예산편성 및 결산) ① 법인은 회계연도 1월전에 사업계획 및 예산안을 이사회회의 의결을 거쳐 총회의 승인을 얻는다. 다만, 국고부담이 수반되는 사업은 사전에 주무관청의 승인을 받아야 한다.

② 법인은 사업실적 및 결산내용을 당해 회계연도 종료 후 2월 이내에 이사회회의 의결을 거쳐 총회의 승인을 얻는다.

* 법인의 회계는 목적사업회계와 수익사업회계로 구분하도록 정한다.

* 법인의 사업계획 및 세입세출예산은 회계연도 개시 1개월 전 수립·편성하고, 해당 연도의 사업실적서 및 수지결산서는 회계연도 종료 후 2개월 이내에 작성하도록 정한다.

제32조(회계감사) 감사는 회계감사를 년2회 이상 실시하여야 한다.

제33조(사업계획 및 사업실적 등의 보고) 법인은 제31조에 따른 다음 각 호의 서류를 회계연도 종료 후 2월 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 다음 사업연도의 사업계획 및 수지예산서
2. 해당 사업연도의 사업실적 및 수지결산서
3. 해당 사업연도 말 현재의 재산목록
4. 해당 사업연도 감사 결과 보고서

제34조(임원의 보수) 임원에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다. 다만, 업무수행에 필요한 실비는 지급할 수 있다.

* 임원의 보수에 관하여 정하되, 상임임원을 제외한 임원에 대하여는 실비 외에 보수를 지급하지 아니함을 원칙으로 정한다.

제7장 사무부서

제35조(사무국) ① 회장의 지시를 받아 본회의 사무를 처리하기 위하여 사무국을 둔다.

- ② 사무국에 사무국장 1인과 필요한 직원을 둘 수 있다.
- ③ 사무국장은 이사회 의결을 거쳐 회장이 임명한다.
- ④ 사무국의 조직 및 운영에 관한 사항은 이사회 의결을 거쳐 별도로 정한다.

* 법인 사무의 집행을 위한 사무국 규정을 둘 수 있다.

제8장 보 칙

제36조(정관변경) 이 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 총회에서 재적 회원 3분의 2이상의 찬성으로 의결하여 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다.

1. 정관 변경허가 신청서 1부

2. 정관 변경 사유서 1부

3. 개정될 정관(신.구조문대비표를 포함한다) 1부

4. 정관 변경과 관계있는 총회 또는 이사회 회의록 사본 1부

5. 기본재산의 처분에 따른 정관 변경의 경우에는 처분 사유, 처분재산의 목록, 처분 방법 등을 적은 서류 1부

제37조(해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 총회에서 재적회원 4분의3 이상의 찬성으로 의결하며, 청산인은 파산의 경우를 제외하고는 민법 제 85조에 따라 해산등기를 하고 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

- * 법인을 해산하는 경우의 총회의 특별 의결정족수를 정하고, 국토교통부장관에게 신고하도록 정한다.
- * 사원총회가 해산결의를 하지 못하게 하거나, 총회 이외의 다른 기관이 해산결의를 할 수 있도록 하는 정관은 무효임.

제38조(잔여재산의 처리) 법인이 해산된 때의 잔여재산은 총회의 의결을 거쳐 국토교통부장관의 허가를 얻어 유사법인에 기증하거나 국가 또는 지방자치단체에 귀속한다.

- * 잔여재산의 귀속권자는 정관에서 정할 수 있으나, 비영리법인의 특성상 구성원에게 분배하는 것은 금지

제39조(청산종결의 신고) 청산인은 법인의 청산을 종결한 때에는 민법 제 94조의 규정에 의하여 그 취지를 등기하고 청산종결 신고서를 주무관청에게 제출한다.

제40조(준용규정) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 민법 중 사단법인에 관한 규정과 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙을 준용한다.

제41조(규칙제정) 이 정관이 정한 것 외에 본회의 운영에 관하여 필요한 사항은 이사회에서 정하여 총회의 승인을 얻어 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 국토교통부장관이 허가한 날로부터 시행한다.

* 부칙은 개정 정관마다 표시하되, 개정 정관의 부칙에는 개정 정관의 허가 연월일을 적는다.

- (예시) 부칙(2011. 4. 25)

제2조(경과조치) 이 정관 시행당시 법인설립을 위하여 발기인 등이 행한 행위는 이 정관에 의하여 행한 것으로 본다.

제3조(설립자의 기명날인) 본회를 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 다음과 같이 설립자 전원이 기명날인한다.

<발기인 명단>

연 번	성 명	생년월일	주 소	약 력	기명 날인
1	김○○	60.1.12	서울시 영등포구 여의도동 미성@	○○대학교 총장	○
2	김○○	65.3.25	경기도 안산시 고잔동	한국○○○ 전국연 맹 사무총장	○
3	이○○	56.12.25	서울시 강동구 천호동	한국○○노동자회 협의회 대표	○
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

별 지

기본재산 목록

구 분	소재지	규 모	평가가액	출연자	비 고

☐ 기본재산의 목록을 정한다.

- 기본재산의 과실과 회비(사단법인)만으로 목적사업을 원활하게 수행할 수 있는지 여부를 검토하여야 함
 - 연간 사업계획 및 예산 총규모와 대비
- 기본재산은 부동산*, 금전 및 담보권이 확보된 금전채권**으로 함
 - 부동산은 감정평가법인이 작성한 감정평가서 상의 감정평가금액 중 부동산 등기부상 담보권 설정액을 공제한 금액을 기준으로 함
 - 전세보증금의 경우 부동산 등기부상 선순위 담보권 설정액을 공제한 금액을 기준으로 함
 - 기본재산의 연간 수익발생시기 및 수익방법 등을 구체적으로 표시
- 회원의 수, 자격, 회비의 액수 및 징수방법 등 검토

[붙임 1]

법인이 사용할 인장

1) 직 인

2) 대표이사의 인

3) 계 인

재단법인 정관예시

제1장 총 칙

제1조(명칭) 이 법인은 “재단법인 ○○○○”(이하 “법인”이라 한다)이라 한다.

제2조(목적) 이 법인은 ○○○ 법의 규정에 의한 ○○○를 수행함으로써 ○○○함을 목적으로 한다.

제3조(사무소의 소재지) 법인의 주사무소는 ○○시(도) ○○구(군) ○○로 ○○길 ○○호에 둔다.

제4조(사업) 법인은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. (이하 생략)
5. 기타 법인의 목적달성에 필요한 사업

제5조(무상이익의 원칙) 법인은 목적사업으로 제공하는 이익을 원칙적으로 무상으로 한다. 다만 그 실비를 수혜자에게 부담시키는 수익사업에 대해서는 이사회 의결을 거친다.

제6조(수혜평등의 원칙) 법인의 목적사업으로 제공하는 이익은 특히 그 목적을 한정된 경우를 제외하고는 수혜자의 출생지, 출신학교, 직업, 성별, 연령 기타 사회적 신분에 의하여 부당하게 차별되어서는 아니된다.

제2장 재산 및 회계

제7조(재산의 구분) ① 법인의 재산은 기본재산과 보통재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 법인의 목적사업 수행에 관계되는 부동산 또는 동산으로서

설립자가 출연한 재산과 이사회에서 기본재산으로 정한 재산으로 하며, 그 목록과 평가액은 “별지1”과 같다.

③ 보통재산은 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제8조(재산의 관리) ① 법인의 기본재산을 매도.증여.교환.임대 또는 용도를 변경하거나 담보로 제공하거나 의무의 부담, 권리의 포기를 하고자 할 때는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐야 한다.

② 기본재산의 변경에 관하여는 정관변경에 관한 규정을 준용한다.

제9조(재원) 법인은 기본재산 및 보통재산에서 발생한 과실과 수익사업에 의한 수익금, 후원금, 찬조금, 기부금, 기타의 수입을 재원으로 한다.

제10조(회계연도) 법인의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제11조(예산 및 결산) ① 법인은 매 회계연도 개시 1월 전에 다음회계연도에 실시할 사업계획 및 수지예산에 관한 서류를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐야 하며 추가경정에 관한 사항 또한 같다.

② 법인은 사업실적 및 결산보고서를 매 회계연도 종료 후 2월 이내에 감사의 감사를 받아 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

제12조(사업계획 및 사업실적 등의 보고) 법인은 제11조에 따른 다음 각 호의 서류를 회계연도 종료 후 2월 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 다음 사업연도의 사업계획 및 수지예산서
2. 해당 사업연도의 사업실적 및 수지결산서
3. 해당 사업연도 말 현재의 재산목록
4. 해당 사업연도 감사 결과 보고서

제13조(세계잉여금) 법인의 매 회계연도 결산잉여금은 차입금상환 또는 다음회계연도에 이월 사용하는 것을 제외하고는 이를 기본재산에 편입하거나 이사회의 의결을 거쳐 법인의 목적사업에 사용한다.

제14조(임원의 보수) 법인은 임원에 대해서 보수를 지급하지 아니한다. 다만 업무수행에 필요한 실비를 지급할 수 있다.

제3장 임 원

제15조(임원의 종류와 정수) 법인은 다음의 임원을 둔다.

1. 이사장 1인
2. 상임이사 1인

* 법인의 목적사업을 전담하기 위한 상임이사를 둘 수 있다.

3. 이사 ○인
4. 감사 ○인

* 감사는 2인 이하로 정한다.

제16조(임원의 임기) ① 이사의 임기는 3년, 감사의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 회장은 ○회에 한하여 연임할 수 있다.

② 보선임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

③ 임원은 임기 만료 후라도 후임자가 취임할 때까지는 임원으로 직무를 수행한다.

제17조(임원의 선임) ① 임원은 임기만료 1월전에 이사회에서 선임한다.

② 이사장은 재적이사 과반수의 찬성을 얻어 선출하고, 상임이사는 이사장이 이사 중에서 임명하되 이사회 참석이사 과반수의 찬성을 얻어 선임하며, 각각 임기는 이사로서의 재임기간으로 한다.

③ 임원 중 결원이 발생한 경우에는 그 결원이 발생한 날부터 2월 이내에 이사회에서 후임자를 선임하여야 한다.

④ 임원선출이 있을 때에는 임원선출이 있는 날로부터 3주 이내에 관할법원에 등기를 필한 후 주무관청에게 통보하여야 한다.

제18조(임원의 결격사유) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 법인의 임원이 될 수 없다.

1. 미성년자

2. 피성년후견인 또는 피한정후견인

3. 파산자로서 복권되지 아니한 자

4. 금고 이상의 형을 받고 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과하지 아니한 자

② 임원이 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때에는 자격을 당연히 상실한다.

제19조(임원의 직무) ① 이사장은 이 법인을 대표하고 법인의 업무를 통할하며 이사회 의장이 된다.

② 상임이사는 이사로서의 직무이외에 이사장을 보좌하며 이사회 또는 이사장으로부터 수입된 수관업무를 상근하며 집행한다.

③ 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 의결하며 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

④ 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황을 감사하는 일

2. 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일

3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 부당한 점이 있음을 발견한 때에는 이사회에 그 시정을 요구하고 소속관청의 장에게 보고하는 일

4. 제3호의 시정요구 및 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회 소집을 요구하는 일

5. 그 밖에 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사회에 참석하여 의견을 진술하는 일

제20조(임원의 해임) 임원이 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 한 때에는 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 해임할 수 있다.

1. 법인의 목적에 위배되는 행위

2. 임원간의 분쟁, 회계부정 또는 현저한 부당행위

3. 법인의 업무를 방해하는 행위

4. 법인의 명예나 위신을 손상하거나 품위를 훼손하는 행위

5. 민법 및 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙에 의한 감독상의 명령을 정당한 이유없이 이행하지 아니한 때

<이사장 직무대행 사례 1>

제21조(이사장의 직무대행) ① 이사장이 유고 또는 궐위된 때에는 상임이사가 이사장의 직무를 대행하고, 이사장 및 상임이사가 동시에 유고 또는 궐위된 때에는 이사 중 연장자가 이사장의 직무를 대행한다.

② 이사장이 궐위된 때에는 이사장 직무 대행자는 지체없이 이사장 선임 절차를 취하여야 한다.

<이사장 직무대행 사례 2>

제21조(이사장의 직무대행) ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

② 이사장이 궐위되었을 때에는 이사 중에서 연장자 순으로 이사장의 직무를 대행한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 이사장의 직무를 대행하는 이사는 지체없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제4장 이사회

제22조(이사의 구성) 이 법인의 최고의결기관으로 이사회를 두며 이사장, 상임이사, 이사로 구성한다.

제23조(이사의 소집) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며, 이사장이 이를 소집한다.

② 정기이사회는 매 회계연도 개시 1월전까지 소집하며, 임시이사회는 이사장이 필요하다고 인정할 때 또는 재적이사 3분의 1이상의 서면요청이 있을 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있을 때에 소집한다.

③ 이사의 소집은 이사장이 회의 안건.일시.장소 등을 명기하여 회의 개시 7일전까지 문서로 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 경우와 이사 전원이 찬성할 때에는 서면이 아닌 기타 다른

방법으로 통지할 수 있다.

- ④ 이사장은 재적이사 3분의 1이상이 회의안건을 명시하여 소집을 요구한 때와 감사가 연서로 소집을 요구한 때로부터 20일 이내에 이사회를 소집하여야 한다.

제24조(이사회 의결사항) 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 정관의 변경에 관한 사항
2. 법인의 제반규정의 제정 및 개정에 관한 사항
3. 법인의 해산 및 잔여재산의 처분에 관한 사항
4. 임원선출 및 사업부서의 책임자 임명·해임에 관한 사항
5. 사업계획 수립 및 예산·결산에 관한 사항
6. 법인이 설립한 시설장의 임명 및 시설운영에 관한 사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 분사무소 또는 지부의 설치·운영 폐지등에 관한 사항
9. 기타 법령이나 법인의 정관 또는 규정에 의하여 이사회의 권한에 속하는 사항

제25조(이사회 의결 제척사유) 임원이 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원의 선출 및 해임에 있어 자신에 관한 사항을 의결할 때
2. 금전 및 재산의 수수 또는 소송 등에 관련되는 사항으로 자신과 법인의 이해가 상반될 때

제26조(이사회 개회와 정족수) 이사회는 이 정관에 별도로 규정한 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석으로 개회하고 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

제27조(이사회 회의록) ① 이사회의 의사에 관하여는 회의록을 작성하여야 한다.

- ② 회의록에는 의사의 경과, 요령, 및 결과를 기재하고, 의장과 참석이사

가 기명날인하여야 한다.

③ 이사장은 회의록을 법인의 주된 사무소에 비치하여야 한다.

제5장 사무국

제28조(사무국) ① 법인의 실천전반에 걸친 집행업무 및 사무를 처리하기 위하여 중앙사무국을 둔다.

② 사무국에는 본부장 1인과 기타 필요한 직원을 두며, 본부장은 이사회회의의 동의를 얻어 이사장이 임명한다.

③ 사무국의 직제 및 운영, 직원의 임용 및 보수 등에 관한 사항은 별도 규정으로 정한다.

제6장 수익사업

제29조(수익사업) ① 법인은 제2조의 목적과 제4조의 사업목적 달성을 위하여 필요한 때에는 이사회의 의결을 거쳐 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서 수익사업을 할 수 있다.

② 제1항의 수익사업을 경영하기 위하여 이사장은 이사회회의의 의결을 거쳐 수익사업 부서의 사업종류별로 관리자 또는 책임자를 임명한다.

③ 수익사업은 목적사업과 분리하여 운영한다.

제30조(수익사업의 기금 관리) 수익사업에 의한 이익금은 법인의 목적사업에 충당하거나 이사회회의의 결의에 따라 특정한 기금으로 적립해야 하고 기타 다른 용도로 일체 사용할 수 없다.

제7장 보 칙

제31조(정관변경) 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 재적이사 3분의 2 이상의 의결을 거쳐 주무관청의 허가를 받아야 한다.

제32조(해산) 법인이 해산하고자 할 때에는 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 주무관청에게 해산신고를 하여야 한다.

제33조(잔여재산의 처리) 법인이 해산된 때의 잔여재산은 이사회 의결을 거쳐 주무관청의 허가를 얻어 유사법인에 기증하거나 국가 또는 지방자치단체에 귀속한다.

제34조(청산종결의 신고) 청산인은 법인의 청산을 종결한 때에는 민법 제94조의 규정에 의하여 그 취지를 등기하고 청산종결 신고서를 주무관청에게 제출한다.

제35조(운영규정) 이 정관 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 별도의 규정으로 정한다.

제36조(준용규정) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 민법 중 재단법인에 관한 규정, 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙을 준용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 주무관청의 허가를 받는 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 법인의 설립 이전에 추진위원회에서 행한 일은 본 정관에 의하여 행한 것으로 본다.

제3조(설립자의 기명날인) 법인을 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 다음과 같이 설립자 전원이 기명날인한다.

<발기인 명단>

연 번	성 명	생년월일	주 소	약 력	기명 날인
1	김 ○ ○	60.1.12	서울시 영등포구 여의도동 미성@	○○대학교 총장	○
2	김 ○ ○	65.3.25	경기도 안산시 고잔동	한국○○○ 전국연 맹 사무총장	○
3	이 ○ ○	56.12.25	서울시 강동구 천호동	한국○○노동자회 협의회 대표	○
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

별 지

기본재산 목록

구 분	소재지	규 모	평가가액	출연자	비 고

☐ 기본재산의 목록을 정한다.

- 기본재산의 과실과 회비만으로 목적사업을 원활하게 수행할 수 있는지 여부를 검토하여야 함
 - 연간 사업계획 및 예산 총규모와 대비
- 기본재산은 부동산*, 금전 및 담보권이 확보된 금전채권**으로 함
 - 부동산은 감정평가법인이 작성한 감정평가서 상의 감정평가금액 중 부동산 등기부상 담보권 설정액을 공제한 금액을 기준으로 함
 - 전세보증금의 경우 부동산 등기부상 선순위 담보권 설정액을 공제한 금액을 기준으로 함
 - 기본재산의 연간 수익발생시기 및 수익방법 등을 구체적으로 표시
- 출연재산이 법인설립 등기와 동시에 즉시 법인으로 이전 가능한지 여부와 그 밖의 문제가 없는지 등 검토
 - 기본재산의 연간 수익발생시기 및 수익방법 등을 구체적으로 표시

[붙임 1]

법인이 사용할 인장

1) 직 인

2) 대표이사의 인

3) 계 인

재 산 목 록						
재 산 구 분		수 량	소재지	평가액(원)	취득원인	비 고
기 본 재 산	현 금	계좌				예치금
	주 식	주				
	채 권					기업(회사)채포함
	【동산 소계】					
	건 물	m ²				
	전(田)	m ²				
	답(畓)	m ²				
	대(垜)	m ²				
	임야(林野)	m ²				
	기 타					
	【부동산 소계】					
	기 타					
	【합 계】					
보 통 재 산	품목	대 수	종류	평가액(원)	취득원인	비고
	현 금					
	컴퓨터					
	차 량					
	기 타					
	【합 계】					
【총 계】						

작성자 : 사단법인 ○○○○ 발기인 대표 ○○○ (날인 또는 서명)

재단법인 ○○○○ 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)

재산 출연 승낙서

1. 출연재산

연번	종 류	규 모 (㎡)	평가액 (원)	연간수입액 (원)	소재지	비 고
1	토 지					
2	건 물					
3	예 금					
4	유가증권					

2. 본인이 소유한 위 재산을 증빙서류와 같이 설립하는 귀 ○○ 법인의 재산으로 무상 출연(기부)할 것을 승낙함.

20 년 월 일

주 소 :

생년월일 :

성 명 : ○○○ (인감날인)

첨부 : 1. 인감증명서 1부.

2. 토지 또는 건물 등기부등본(토지/건물 출연 시) 1부.

3. 은행잔고 증명서(현금 출연 시) 1부.

○○○법인 귀중

사 업 계 획 서

I. 주요사업 목표

1. 건설사업 전 생애주기의 데이터와 업무를 연계하는 통합형 스마트 건설기술을 연구 개발하고 실용화하여 건설산업의 생산성과 안전성을 향상
2. BIM, Digital Twin, DfMA, 지능형 엔지니어링 소프트웨어 등 디지털전환 핵심기술의 국산화와 현장 확산을 추진
3. 스마트 건설 전 과정을 이해하는 실무형 전문 인력을 양성하고, 엔지니어링 분야의 디지털 전환 적용 역량을 지원하여 산업 전반의 혁신 기반을 강화

II. 세부사업 내용

1. 통합형 스마트 건설기술 연구개발사업

가. 목적 : 건설사업 전 생애주기의 데이터와 업무 체계를 하나로 연계하는 통합형 스마트 건설기술을 연구 개발하고, 이를 현장에 적용할 수 있는 수준으로 실용화하여 건설산업의 생산성 향상과 혁신을 도모

나. 사업내용

- (1) 시행시기 : 법인 설립 후 연차별 단계 추진
- (2) 장 소 : 법인 본부, 협력 연구기관 및 현장 연계 테스트베드
- (3) 사업내용

- ICT 기술을 활용한 지능형 엔지니어링 소프트웨어 연구 개발
- BIM 기반 설계기술 및 국산 엔지니어링 소프트웨어 개발
- Digital Twin 기반 기획, 설계, 시공, 유지관리 통합 기술 연구 개발
- DfMA 및 프리캐스트 기반 제조형 건설업 전환 기술 연구
- 국내외 인프라기술 분석 및 도입을 통한 융복합 기술개발

다. 시행방법 : 산학연 공동연구 과제를 중심으로 핵심기술을 개발하고, 현장 테스트베드에서 단계별 실증을 수행한 후 특허 출원, 기술이전, 사업화 연계를 통해 연구 성과의 실용화를 추진함. 아울러 국내외 선진 인프라기술에 대한 조사, 분석, 도입 가능성 검토를 병행하여 연구 개발 방향의 실효성을 높임

라. 소요예산 : 금○○○원

- (1) 인건비 : 연구개발 전담인력 및 프로젝트 참여인력 인건비
- (2) 운영비 : 연구장비 구입비, 소프트웨어 사용료, 시험 및 실증 운영비
- (3) 기 타 : 특허출원비, 기술이전 지원비, 외부전문가 자문비

사 업 계 획 서

- 마. 기타사항 : 건설기술 진흥법 제7조(건설기술 연구 개발 사업), 제9조(공동 연구 개발), 제10조의2(융·복합 건설기술의 활성화) 및 제14조(신기술의 지정·활용)에 따른 제도적 기반을 활용하여 사업을 추진하며, 연구성과에 대한 지식재산권 관리체계를 마련하고 현장 적용성과 사업화 가능성을 함께 검토
- 바. 향후계획 : 핵심 연구분야별 중점과제를 고도화하고, 전 생애주기 통합 관점을 반영한 국산 스마트 건설기술의 확산 및 해외 진출 기반을 마련

2. 디지털전환 및 기술확산 지원사업

- 가. 목 적 : 스마트건설 기술의 현장 도입과 활용 확산을 지원하여 건설산업 전반의 디지털전환을 촉진하고, 중소 엔지니어링 기업의 기술 활용 역량을 강화

나. 사업내용

- (1) 시행시기 : 재단 설립 후 단계적 시행
- (2) 장 소 : 재단 본부, 협력기관 및 산업현장
- (3) 사업내용

- 건설사업 전 과정의 디지털전환 모델 및 적용 방안 연구
- 스마트건설 기술 인증 및 표준화 관련 지원체계 검토
- 엔지니어링 관련 국산 소프트웨어 및 스마트건설 기술 도입 지원
- 스마트 건설기술 보급을 위한 사례 공유, 기술교류회, 현장 확산 프로그램 운영
- 국가, 지방자치단체 및 공공기관 위탁사업 수행 기반 마련

- 다. 시행방법 : 중소기업과 현장을 대상으로 시범도입 사업을 운영하고, 기술세미나와 사례 공유 프로그램을 통해 적용 모델을 확산하며, 공공기관 및 유관기관 협력을 통해 제도 연계와 보급 기반을 마련함. 또한 해외 선진기술 벤치마킹과 국내 적용 가능성 검토를 병행하여 기술 확산 및 국산화 전략 수립에 반영

라. 소요예산 : 금○○○원

- (1) 인건비 : 사업 기획 및 현장 지원 인력 인건비
- (2) 운영비 : 프로그램 운영비, 홍보비, 자료 제작비, 시스템 운영비
- (3) 기 타 : 협력사업 추진비, 외부 전문 기관 연계비, 행사 운영비

- 마. 기타사항 : 스마트건설 기술 인증 및 표준화 관련 기능은 현재 별도의 법적 근거가 마련되어 있지 않으므로, 향후 관련 법령 제·개정 및 주무관청 협의 결과에 따라 인증기관 또는 관련 운영기능 수행 가능성을 단계적으로 검토함. 중소기업 기술격차 해소와 국산 기술 확산을 주요 정책 연계 축으로 설정하며, 건설기술 진흥법 시행령 제27조의2(스마트건설지원센터의 업무 및 운영)에 따른 기존 지원체계와의 연계 방안도 함께 모색

사 업 계 획 서

바. 향후계획 : 디지털전환 우수사례와 현장 적용 모델을 축적하고, 기술 보급, 인증 연계, 산업 확산 지원체계를 고도화하여 건설산업 전반의 경쟁력 향상에 기여

3. 전문 인력 양성 및 교육훈련 사업

가. 목 적 : 스마트 건설 전 과정을 이해하고 현장에 즉시 적용 가능한 실무형 전문 인력을 양성하여 산업현장의 수요에 대응하고, 청년 및 재직자의 스마트 건설 역량 강화를 지원

나. 사업내용

- (1) 시행시기 : 재단 설립 후 교육과정 개발을 거쳐 순차 운영
- (2) 장 소 : 재단 교육장, 협력 교육기관 및 온라인 교육환경
- (3) 사업내용

- 건설기술자 대상 BIM 설계 실무 중심 교육
- 제4차산업기술 및 스마트건설 기술 교육훈련 지원
- 대학, 연구소, 기업 연계 산학연 협력 교육과정 운영
- 직무별 실습교육, 현장실습, 산업체 멘토링 기반 교육 프로그램 운영
- 청년인재 육성 및 산업현장 연계형 교육기반 조성

다. 시행방법 : 직무별 수요에 맞춘 실무형 커리큘럼을 개발하고, 산업체 전문가와 현장 멘토를 참여시켜 교육과 현장실습을 연계하며, 온오프라인 병행 운영을 통해 재직자와 청년층 모두가 참여할 수 있는 교육체계를 구축. 또한 국내외 우수 교육사례와 기술훈련 모델을 참고하여 교육과정의 실효성과 현장 적용성을 향상

라. 소요예산 : 금○○○원

- (1) 인건비 : 전담 교육인력, 외부 강사 및 산업체 멘토 운영비
- (2) 운영비 : 교육시설 운영비, 실습장비 구입비, 교육자료 제작비
- (3) 기 타 : 온라인 플랫폼 구축비, 홍보비, 교육성과 관리비

마. 기타사항 : 건설기술진흥법 제20조(건설기술인의 육성) 및 제20조의2(교육·훈련의 대행)에 따른 교육·훈련 대행기관 지정을 추진하며, 기존 법정 교육기관의 커리큘럼이 기존 방식의 설계·시공·유지관리 중심으로 편중되어 있는 한계를 보완하는 스마트 건설 특화 실무교육 체계를 마련하고 산학연 협력 활성화와 청년 일자리 확보에 이바지하도록 운영

바. 향후계획 : 산업 수요 맞춤형 교육과정을 확대하고, 산학연 협력 기반의 지속가능한 인재 공급체계를 구축하여 스마트건설 전문인력 양성사업을 재단의 핵심 기능으로 정착

사 업 계 획 서

바. 향후계획 : 디지털전환 우수사례와 현장 적용 모델을 축적하고, 기술 보급, 인증 연계, 산업 확산 지원체계를 고도화하여 건설산업 전반의 경쟁력 향상에 기여

3. 전문 인력 양성 및 교육훈련 사업

가. 목 적 : 스마트 건설 전 과정을 이해하고 현장에 즉시 적용 가능한 실무형 전문 인력을 양성하여 산업현장의 수요에 대응하고, 청년 및 재직자의 스마트 건설 역량 강화를 지원

나. 사업내용

(1) 시행시기 : 재단 설립 후 교육과정 개발을 거쳐 순차 운영

(2) 장 소 : 재단 교육장, 협력 교육기관 및 온라인 교육환경

(3) 사업내용

- 건설기술자 대상 BIM 설계 실무 중심 교육
- 제4차산업기술 및 스마트건설 기술 교육훈련 지원
- 대학, 연구소, 기업 연계 산학연 협력 교육과정 운영
- 직무별 실습교육, 현장실습, 산업체 멘토링 기반 교육 프로그램 운영
- 청년인재 육성 및 산업현장 연계형 교육기반 조성

다. 시행방법 : 직무별 수요에 맞춘 실무형 커리큘럼을 개발하고, 산업체 전문가와 현장 멘토를 참여시켜 교육과 현장실습을 연계하며, 온오프라인 병행 운영을 통해 재직자와 청년층 모두가 참여할 수 있는 교육체계를 구축. 또한 국내외 우수 교육사례와 기술훈련 모델을 참고하여 교육과정의 실효성과 현장 적용성을 향상

라. 소요예산 : 금○○○원

(1) 인건비 : 전담 교육인력, 외부 강사 및 산업체 멘토 운영비

(2) 운영비 : 교육시설 운영비, 실습장비 구입비, 교육자료 제작비

(3) 기 타 : 온라인 플랫폼 구축비, 홍보비, 교육성과 관리비

마. 기타사항 : 건설기술진흥법 제20조(건설기술인의 육성) 및 제20조의2(교육·훈련의 대행)에 따른 교육·훈련 대행기관 지정을 추진하며, 기존 법정 교육기관의 커리큘럼이 기존 방식의 설계·시공·유지관리 중심으로 편중되어 있는 한계를 보완하는 스마트 건설 특화 실무교육 체계를 마련하고 산학연 협력 활성화와 청년 일자리 확보에 이바지하도록 운영

바. 향후계획 : 산업 수요 맞춤형 교육과정을 확대하고, 산학연 협력 기반의 지속가능한 인재 공급체계를 구축하여 스마트건설 전문인력 양성사업을 재단의 핵심 기능으로 정착

작성자 : 재단법인 한국인프라기술연구원 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)

사업수지예산서

회계연도 : 20 년도

(단위 : 천원)

수입			지출		
구분		금액	구분		금액
①회비	120명×10,000원×12월		①경상비	인건비	
				운영비	
	소계			소계	
②출연금	기본재산		②퇴직 적립금		
	보통재산		③법인세		
	소계		④목적사업비	※ 사업계획별로 작성	
③과실소득 (3억×4.5%)					
④수익사업				소계	
			⑤기본재산 편입액		
	소계		⑥차기이월액	목적사업 준비금	전기 당기
⑤전기이월액				이월잉여금	
	소계			소계	
⑥법인세 환급액			⑦		
⑦			⑧		
합계			합계		

작성자 : 재단법인 한국인프라기술연구원 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)

- 주) 1. 법인의 설립목적과 정관에 따른 사업내용을 판단할 수 있도록 작성하되, 사업의 목적범위내에서 실현가능한 사업을 구체적으로 기재하며, **사업계획과 예산 내역서는 반드시 상호 연계(連繫)되도록 작성**
2. 설립허가 신청시기가 하반기(下半年)인 경우에는 다음연도를 설립연도로 간주하여 작성
3. 사업의 제1차년도 : 수입의 ②출연금란 중 기본재산 금액과, 지출의 ⑤기본재산 편입액은 일치되어야 함.

임원취임 예정자 인적사항					
연번	직 위	성 명 (한 자)	생년월일	(우편번호) 주 소	연락처
	주요약력				임기
1	이사장	홍길동 (洪吉東)	1974.01.01.	(123~456) 서울 중구 계동 123번지	
	○(현) ○(전) ○(전)				4년
2					
	○ ○ ○				
3					
	○ ○ ○				
4					
	○ ○ ○				
5					
	○ ○ ○				

작성자 : 재단법인 ○○○○ 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)

첨부 임원취임승낙서 1부. 끝.

임 원 취 임 승 낙 서

성 명 :

생 년 월 일 :

주 소 :

본인은 이번에 새로 설립하는 재단법인 한국인프라기술연구원의
이사(감사)에 / 00.00.00.부터 / 00.00.00.까지 취임하는 것을 승낙
합니다.

20 년 월 일

이사(감사) 취임예정자 ○○○ (날인 또는 서명)

재단법인 한국인프라기술연구원 설립자 대표 ○○○ 귀하

특수관계 부존재 각서

본인은 법인임원간에 공익법인법 시행령 제12조 규정에 의한 특수관계자의 범위에 해당되지 아니하며, 이후 해당됨이 발견될 때에는 임원취임 승인취소 등 여하한 행정조치에도 아무런 이의가 없음으로 이에 각서합니다.

년 월 일

사단법인 ○○○○

회장(이사)	홍 길 동 (인)
이사	갑 을 병 (인)
이사	(인)
이사	(인)
이사	(인)
이사	(인)
이사	(인)
감사	(인)
감사	(인)

국토교통부장관 귀하

사단법인 ○○○○ 창립(발기인) 총회 회의록

1. 회의일시 : 20 년 ○○월 ○○일 (15 : 00~17 : 00)
2. 회의장소 : 서울특별시 ○○구 ○○동 ○○번지 ○○호실
3. 회의안건 :
 - ① 의장선출
 - ② 설립취지 채택
 - ③ 정관심의
 - ④ 출연내용
 - ⑤ 이사장 선임
 - ⑥ 임원선임 및 임기결정
 - ⑦ 사업계획 및 예산심의
 - ⑧ 사무소 설치
 - ⑨ 법인조직 및 상근임직원 정수 책정
 - ⑩ ...
4. 회원총수 : ○○명 (“회원 명부” 참조)
5. 출석회원(발기인 포함) : ○○명
6. 결석회원(발기인 포함) : ○○명
7. 회의내용

임시 사회자 ○○○은 본 총회가 적법하게 성립되었음을 성원보고한 후 “임시의장 선출” 안건을 상정하다.

[제1의안 상정] : 임시의장 선출

사회자 : - “임시의장 선출(안)” 을 상정하겠습니다.

- 추천하여 주시기 바랍니다.

○○○ : ○○○를 임시의장으로 선출할 것을 제안합니다.

사회자 : - 다른 분 추천 있습니까? (더 이상의 추천이 없다)

사회자 : - ○○○께서 추천한 ○○○을 임시의장으로 선출하겠습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시고, 찬성하시면 박수로 의결하여 주시기 바랍니다.

(만장일치로 전원 박수)

사회자 : - 임시의장에 ○○○가 선출되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

(이후의 의사진행은 임시의장 ○○○에게 인계하고 사회자는 물러나다)

[제2의안 상정] 설립취지 채택

의 장 : (간단하게 임시의장 취임 인사를 하다)

- 우리 법인의 “설립취지 채택” 안건을 상정합니다.

- ○○○ 발기인께서 설립취지(안)을 낭독해 주시기 바랍니다

○○○ : (유인물로 작성되어 배포된 설립취지문안을 낭독하다)

의 장 : - ○○○께서 낭독하신 설립취지에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

○○○ : - 이미 준비된 설립취지문에 찬성하며 원안 의결할 것을 제안합니다.

(회원전원) : (○○○의 제안에 찬성하며 모두 박수치다)

의 장 : - 본 설립취지(안)에 이의 없으신 것으로 알고 원안대로 가결되었음을 선포합니다 (의사봉 3타)

[제3의안 상정] 정관심의의 건

의 장 : - 이어서 “정관심의”에 들어가겠습니다

(○○○ 발기인에게 준비된 정관(안) 낭독을 요청하다)

○○○ : (정관 초안을 낭독하다)

○○○ : - 정관의 내용이 무리없이 잘 구성되었다고 생각합니다.

- 본 정관이 어떠한 과정으로 작성되었는지 의장님께서 부연설명 해 주시면 고맙겠습니다.

의 장 : - 본 정관은 국토교통부에서 만든 정관예문을 기초로 하여 작성하였습니다.

- 본 정관에 추가 또는 삭제할 내용이 있으시면 말씀해 주십시오.

○○○ : - 본 정관에 특별히 추가 또는 삭제할 내용은 없는 것 같습니다.

- 원안대로 의결할 것을 제안합니다 (전원 박수)

의 장 : - 그러면 본 정관도 초안에 이의 없으신 것으로 보고 원안대로 가결되었음을 선포합니다 (의사봉 3타)

[제4의안 상정] 출연내용 채택의 건

의 장 : - 다음은 “출연재산 채택(안)”을 상정합니다.

- 우리 법인의 출발을 위하여 ○○○께서 현금 0000원을 출연하시겠다는 의사를 밝혔고, ○○○께서 현금 000원을 출연하시겠다는 의사를 밝혔습

니다. 본 출연이 채택될 경우 ○○○의 출연금 0000원은 기본재산으로, ○○○의 출연금 000원은 설립 당해연도의 설립 제비용 등의 경비로 사용하기 위하여 보통재산으로 구분 채택하고자 합니다.

- 출연내용에 대하여 의견 나누어 주시기 바랍니다.

○○○ : - 의장께서 설명하신 출연내용과 의견에 대하여 적극 찬성하며 출연하신분의 뜻을 따라 원안대로 채택할 것을 제안합니다.

○○○ : - ○○○의 제안에 찬성합니다 (회원 모두 박수)

의 장 : - 출연재산을 원안대로 모두 채택합니다.

- 출연재산 채택 의결내용

▷000님 출연금 : 현금 0000원 → 기본재산

▷000님 출연금 : 현금 0000원 → 보통재산

[제5의안 상정] 이사장 선임의 건

의 장 : - 우리 법인을 이끌어 나갈 “이사장 선임(안)”을 상정합니다.

- 회원님들께서 덕망있고 훌륭하신 분을 추천하여 주시기 바랍니다.

○○○ : - 이사장에는 현재 임시의장으로 사회를 보시는 ○○○께서 맡아 주실 것을 제안합니다 (전원 박수)

의 장 : - 부족한 저를 추천해 주셔서 감사합니다. 그러나 저보다 더 훌륭하신 분들이 더 많으신 줄 아니 다른 분을 더 추천해 주시면 좋겠습니다.

○○○ : - ○○○의 제안에 회원 모두 찬성하는 것 같습니다. 다시 한번 의장님을 이사장에 추천합니다 (전원 박수)

의 장 : - 그러면 여러분의 뜻에 따라 당분간 우리 법인의 이사장 직을 맡아보겠습니다.

- 이사장 선임 건에 본인 000가 선출되었음을 선포합니다 (의사봉 3타)

[제6의안] 임원선임 및 임기결정의 건

의 장 : - 이어서 “임원선임 및 임기결정”에 관한 안건을 상정합니다.

- 우선 임원의 수는 정관심의에서 기 결정되었듯이 00명으로 되어 있으니, 이에 대한 임원 후보자들을 추천하여 주시기 바랍니다.

- 아울러 임원의 임기 문제도 함께 제시하여 주시기 바랍니다

(회원들의 추천과 논의 끝에 다음과 같이 뜻이 모아지다)

▷ 이사(00명) : 0000, 0000, 0000, 0000, 이상 00명 → 임기 4년

0000, 0000, 0000, 0000, 이상 00명 → 임기 2년

▷ 감사(2명) : 0000 → 임기 2년, 0000 → 임기 1년

의 장 : - 임원의 선출 및 임기의 내용이 결정된 것 같습니다.

- 본 내용에 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오
(회중에서 이의 없음을 말하고 박수치다)

의 장 : - 임원의 선출 및 임기를 여러분의 결정대로 가결되었음을 선포합니다.
(전원박수 - 의사봉 3타)

의 장 : - 이어서 우리 법인설립 최초의 회원을 채택하고 회원의 회비 징수액을 결정하고자 하는데, 현재의 회원은 회원명부와 같이 총 00명이며 회비는 년 000원으로 하고자 하는 바, 여러분의 의견을 말씀해 주시고, 이의가 없이 찬성하신다면 박수로 의결하여 주시기 바랍니다.

(회 중) : (전원 찬성하며 박수)

의 장 : 설립최초의 회원 및 회비징수액을 원안대로 가결되었음을 선포합니다
(의사봉 3타)

▷ 회원수 : 총 00명

▷ 회비징수액 : 년 000원

[제7의안 상정] 사업계획 및 예산심의의 건

의 장 : - 향후 “3개년간의 사업계획 및 수지예산(안)”을 상정합니다.

- ○○○께서 본 안에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

○○○ : (유인물을 통하여 “3개년간의 사업계획 및 수지예산” 사항을 설명하다)

○○○ : - 상정(안)에 찬성합니다. 원안의결을 제안합니다 (전원 동의 - 박수)

의 장 : - 전원 찬성으로 향후 3개년간의 사업계획 및 예산(안)을 원안대로 가결 선포합니다 (의사봉 3타)

[제8의안 상정] 사무소 설치의 건

의 장 : - 다음은 본 법인의 “사무소 설치(안)”을 상정합니다.

- (사무소는 ○○○가 000000소재 건물을 법인 사무실로 무상 사용할 것을 허락하였다는 내용을 설명하고 이에 대한 동의 여부를 묻다)

○○○ : 사무실을 무상으로 내어 주신 ○○○께 감사 드리며 원안의결을 제안합니다.(전원 박수)

의 장 : 우리 법인의 사무소를 “서울특별시 00구 00동 00- 00”로 결정되었음을 선포합니다 (의사봉 3타)

[제9의안] 법인조직 및 상근 임직원 정수 책정

의 장 : - 마지막으로 “법인의 조직 및 상근임직원의 정수 책정(안)” 을 상정합니다.

- 유인물을 보시고 의견을 말씀해 주시고, 이의 없으시면 원안대로 통과하겠습니다 (전원 이의없음을 표시하다)

의 장 : - 이 안건도 전원 찬성으로 원안 가결되었음을 선포합니다 (의사봉 3타)

8. 폐 회

의 장 : - 마지막으로 회의록 서명위원으로 참석회원 중 「000, 000, 홍길동, 000」의 〇명을 지정하여 서명·날인토록 하겠습니다. 이견이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.(전원 이의없음을 표시하다). 지정받은 서명위원들께선 폐회후 남아서 작성된 회의록 내용의 사실여부를 확인하고 서명하여 주시기 바랍니다.

- 이상으로 모든 회의를 마치겠습니다. 감사합니다.

20〇〇년 〇월 〇일

덧붙임 1. 설립취지문 1부.

2. 정관 1부.

3. 사업계획서 및 수지예산서 1부.

4. 법인 조직 및 상근임직원 정수표 1부.

(※ 덧붙임 문서는 서명위원들이 본 회의록과 함께 간인하여야 함)

회원 대표 〇〇〇 (인)

회원 〇〇〇 (인)

회원 〇〇〇 (인)

회원 〇〇〇 (인)

회원 〇〇〇 (인)

■ 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 [별지 제4호서식] <개정 2013.3.23>

정관 변경허가 신청서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	10일
신청인	성명	생년월일 (외국인등록번호)		
	주소	전화번호		
법 인	명칭	전화번호		
	소재지			
	설립 허가일	설립허가번호		
대표자	성명	생년월일 (외국인등록번호)		
	주소	전화번호		

「민법」 제42조제2항·제45조제3항·제46조 및 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제6조에 따라 위와 같이 정관의 변경허가를 신청합니다.

년

월

일

신청인

(서명 또는 인)

국토교통부장관
 행정중심복합도시건설청장
 귀하

신청인 제출서류	1. 정관 변경 사유서 1부 2. 개정될 정관(신·구조문대비표를 첨부합니다) 1부 3. 정관 변경과 관계있는 총회 또는 이사회 의 회의록 사본 1부 4. 기본재산의 처분에 따른 정관 변경의 경우에는 처분 사유, 처분재산의 목록, 처분 방법 등을 적은 서류 1부	수수료 없 음
처리절차		
신청서 작성 → 접 수 → 서류 확인 및 검토 → 결 재 → 결과 통지		
신청인	처리기관: 국토교통부, 행정중심복합도시건설청(비영리법인의 설립 및 감독 업무 담당부서)	

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

정관 변경 사유서

1. 사단(재단)법인 ○○에서 사단(재단)법인 ◎◎으로 명칭 변경.
- 명칭 변경 사유 상세 기재
2. ○○에서 ◎◎으로 사단(재단)법인의 목적 변경.
- 목적 변경 사유 상세 기재
3. ○○에서 ◎◎으로 사단(재단)법인의 출자방법 변경.
- 출자방법 변경 사유 기재
4. ○○에서 ◎◎으로 사단(재단)법인의 자산총액 변경.
- 자산 변경 사유 기재

위와 같은 사유로 20○○년 ○월 ○○일 (사원총회, 이사회)의 결의로 정관을 변경하고, 20○○년 ○월 ○○일 국토교통부의 허가를 받아 정관을 변경하고자 합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

국토교통부장관 귀하

정관변경 신·구 대비표(예시)

현 행	개 정 안
제10조(임원) (생략) 1. (생략) 2. (생략) 3. 이사 <u>9명</u> (회장, 부회장 포함) 4. (생략)	제10조(임원) (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 3. 이사 <u>5 ~ 15명</u> (회장, 부회장 포함) 4. (현행과 같음)
제16조(사무부서) 1. 본회의 업무를 집행하기 위하여 사 무 <u>국</u> 을 둔다. 2. 사무 <u>국</u> 에는 사무 <u>국</u> 장과 기타 필요한 직원 약간인을 둔다. 3. 사무 <u>국</u> 운영에 관하여 필요한 사항 은 별도운영규정을 정한다.	제16조(사무부서) 1. 본회의 업무를 집행하기 위하여 사 무 <u>처</u> 를 둔다. 2. 사무 <u>처</u> 에는 사무 <u>총</u> 장과 기타 필요한 직원 약간인을 둔다. 3. 사무 <u>처</u> <u>조직과</u> 운영에 관하여 필요 한 사항은 별도운영규정을 정한다.

법인변경 사항 보고

신청인	성명		생년월일	
	주소			
	전화번호			
법인	명칭			
	소재지			
	전화번호			
	대표자 성명			
	주소			
	설립허가 일자		설립허가 번호	제 호

변경 사항 1			
구분		변경 전	변경 후
임원 변경 현황	성명		
	주민번호		
	직위		
	임기		
	변경사유		

〇〇년도 사업계획 총괄표

1. 법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원 (설립일 : . .)

2. 일반현황						
이사장		사무소 소재지			전 화	
					팩 스	
임원정수	이사 : 명 감사 : 명	임원현원	이사 : 명 감사 : 명	상 근 임직원수	임 원	명
			직 원		명	
기본재산			보통재산			

3. 예산현황					
(단위 : 천원)					
수 입			지 출		
구 분	예 산 액		구 분	예 산 액	
①출연금			① 경상비 (법인운영)	인건비	
				운영비	
				소 계	
	소 계		② 퇴직적립금		
② 목적사업 수입금			③ 법 인 세		
③ 과실소득			④ 목적 사업비		
④ 기타수입					
				소 계	
	소 계		⑤ 기본재산 편입액		
⑤ 전기 이월액	목적사업 지급준비금		⑥ 목적사업 지급준비금		
	이월잉여금		⑦예비비		
	기 타				
	소 계				
⑥ 법인세 환급액			소 계		
합 계			합 계		

사업계획 총괄표 작성요령

□ 일반현황

- 임원정수 : 정관상 임원의 정수 기재
- 임원현원 : 현재 임기중에 있는 임원수 기재

□ 예산현황

[수입]

- ① 출연금
- ② 목적사업 수입금 : 목적사업에서 발생한 수입금 전액 기재
- ③ 과실소득 : 법인 소유 기본재산 운영으로 발생될 과실금액 기재
- ④ 기타수입 : 법인이 취득할 수입 중 위① ~ ③을 제외한 금액을 항목별로 기재하되 내용이 많을 경우 별지에 작성
- ⑤ 전기이월액
 - 고유목적사업준비금 : 고유목적사업준비금으로 설정한 금액 기재
 - 이월 잉여금 : 전년도 이월액 중 고유목적사업준비금을 제외한 금액 기재
 - 기타 : 이월잉여금을 세부항목으로 구분할 경우 순수 이월잉여금 외에 별도 항목으로 구분 기재
- ⑥ 법인세환급액 : 전년도 법인세환급액 기재

[지출]

- ① 경상비
 - 인건비 : 상근 임직원에게 지급할 인건비 기재
 - 운영비 : 경상비 중 인건비를 제외한 금액 기재
- ② 퇴직적립금 : 상근 임직원에게 대한 퇴직적립(예정)액 기재
- ③ 법인세 : 출연재산 운영소득을 근거로 지출될 법인세액 기재
- ④ 목적사업비 : 정관에 명시된 목적사업 수행에 소요되는 경비를 사업별로 기재하되, 직접 목적사업비가 아닌 부대경비는 제외
- ⑤ 기본재산 편입액 : 전년도 이월금 중 당해연도의 기본재산 편입 예정액 기재
- ⑥ 고유목적사업준비금 : 고유목적사업준비금으로 설정한 금액 기재
- ⑦ 예비비 : ① ~ ⑥ 항의 지출항목을 제외한 잉여금 기재

예산총괄표

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

세입(세출)예산서

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

☞ 추가경정예산 편성시에는 예산액을 추가경정예산액으로, 전년도 예산액을 기정예산액으로 수정하여 작성한다.

추정대차대조표

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

추정대차대조표 작성요령

- ☐ 기업회계 기준에 의거 작성
- ☐ 반드시 전기(직전년도)와 당기(당해년도)로 대비하여 작성
- ☐ 사업회계별로 구분하여 작성

추정손익계산서

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

추정손익계산서 작성요령

- ☐ 기업회계 기준에 의거 작성
- ☐ 반드시 전기(직전년도)와 당기(당해년도)로 대비하여 작성
- ☐ 사업회계별로 구분하여 작성
- ☐ 추정손익계산서에는 전년도 이월액(당기순이익, 당기결손금 등)이 당해연도 수입금에 누락되지 않도록 주의

세부사업계획

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

〇〇년도 사업실적 총괄표

1. 법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원 (설립일 : . .)

2. 일반현황

이사장		사무소 소재지		전 화	
				팩 스	
임원정수	이사 : 명 감사 : 명	임원현원	이사 : 명 감사 : 명	상 근 임직원수	임 원 명 직 원 명
기본재산			보통재산		

3. 결산현황

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
구 분	결 산 액		구 분	결 산 액	
①출연금			① 경상비 (법인운영)	인건비	
				운영비	
				소 계	
	소 계		② 퇴직적립금		
② 목적사업 수입금			③ 법 인 세		
③ 과실소득			④ 목적 사업비		
④ 기타수입					
				소 계	
	소 계		⑤ 기본재산 편입액		
⑤ 전기 이월액	목적사업 지급준비금		⑥ 차기 이월액	목적 사업 지급준비금	전기 (전년도)
	이월잉여금				당기 (당해년도)
	기 타			이월잉여금	
				기타	
	소 계				
⑥ 법인세 환급액			소 계		
합 계			합 계		

사업실적 총괄표 작성요령

1. 사업실적 총괄표 작성

□ 일반현황

- 임원정수 : 정관상 임원수 기재
- 임원현원 : 현재 임기중에 있는 임원수 기재
- 상근임직원 : 상근 임직원수 기재

□ 결산현황

[수 입]

- ① 출연금
- ② 목적사업 수입금 : 목적사업에서 발생한 수입금 전액 기재
- ③ 과실소득 : 법인 소유 기본재산 운영으로 발생한 과실금액 기재
- ④ 기타수입 : 법인이 취득할 수입 중 위①~③을 제외한 금액을 항목별로 기재하되 내용이 많을 경우 별지에 작성
- ⑤ 전기이월액
 - 고유목적사업준비금 : 각 연도별로 설정한 고유목적사업준비금의 미사용액을 연도별로 구분 기재
(예) '00년도 : 223,230원, '01년도 : 241,000원, '02년도 : 324,230원
 - 이월 잉여금 : 전년도 이월액 중 고유목적사업준비금을 제외한 금액 기재
 - 기타 : 이월잉여금을 세부항목으로 구분할 경우 순수 이월잉여금 외에 별도 항목으로 구분 기재
- ⑥ 법인세환급액 : 전년도 법인세환급액 기재

[지 출]

- ① 경상비
 - 인건비 : 상근 임직원에게 지급한 인건비를 기재
 - 운영비 : 경상비 중 인건비를 제외한 금액 기재
- ② 퇴직적립금 : 상근 임직원에게 대한 퇴직적립금액 기재
- ③ 법인세 : 출연재산 운영소득을 근거로 지출된 법인세액 기재
- ④ 목적사업비 : 정관에 명시된 목적사업비 집행액을 사업별로 구분하여 기재하되, 목적사업비가 아닌 부대경비는 제외
- ⑤ 기본재산 편입액 : 전년도 이월금 중 당해연도의 기본재산에 편입한 금액과 기타 사유(증여, 기부, 보통재산 등)로 기본재산에 편입한 금액 기재

⑥ 차기이월금

- 고유목적사업준비금 : “전기” 란에는 직전년도까지의 지급준비금 총액 중 미사용 합계를 기재하고, “당기” 란에는 당해연도에 설정한 금액 기재
- 이월잉여금 : 고유목적사업준비금을 제외한 이월잉여금 기재
- 기타 : 이월잉여금을 세부항목으로 구분할 경우 순수 이월잉여금 외에 별도 항목으로 구분 기재

2. 사업비 지급명세서 작성

(단위 : 원)

사 업 명	사업내역	집 행 액	산출기초	비 고
			000,000원×0회 000,000원×0명×회	
	⋮		000,000원×0회	
기타사업	⋮			
합 계				

결 산 총 괄 표

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

세입(세출)결산서

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

대차대조표

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

대차대조표 작성요령

- ☐ 기업회계 기준에 의거 작성
☐ 반드시 전기(직전년도)와 당기(당해년도)로 대비하여 작성
☐ 사업회계별로 구분하여 작성

손익계산서

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

손익계산서 작성요령

- ☐ 기업회계 기준에 의거 작성
- ☐ 반드시 전기(직전년도)와 당기(당해년도)로 대비하여 작성
- ☐ 사업회계별로 구분하여 작성
- ☐ 손익계산서에는 전년도 이월액(당기순이익, 당기결손금 등)이 당해연도 수입금에 누락되지 않도록 주의

재 산 현 황

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

재 산 구 분		수 량	소재지	평가액(원)	취득원인	비 고
기 본 재 산	현 금	계좌				예치금
	주 식	주				
	채 권					기업(회사)채 포함
	【동산 소계】					
	건 물	m ²				
	전(田)	m ²				
	답(畓)	m ²				
	대(垵)	m ²				
	임야(林野)	m ²				
	기 타					
	【부동산 소계】					
	기 타					
	【합 계】					
보 통 재 산	현 금					
	【합 계】					
【총 계】						

☐ 기본재산이 현금일 경우는 잔액증명서, 부동산일 경우에는 등기부등본 제출

보통재산현황

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

1. 총괄

(20○○. 12. 31현재)

재 산 구 분	수 량	소재지	평가액(원)	취득원인	비 고
예 금					
주 식					
채 권					
부 동 산					
기 타					
총 계					

2. 분류별 세부내역

재 산 명	종 류	수 량	평가액(원)	비 고
총 계				

- ☐ 보통재산 현황에는 기본재산 이외의 모든 재산을 기재
- ☐ 분류별 세부내역에는 총괄에서 분류된 재산 순서에 따라 구체적으로 기재
- ☐ 분류별 세부내역의 비고에는 발생 또는 보유사유와 집행계획을 간략히 기재하되 내용이 많을 경우 별지 작성 첨부

기본재산 증감보고서

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

[illegible]

세부사업실적

법인명 : 재단법인 한국인프라기술연구원

(단위 : 천원)

[illegible]

■ 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 [별지 제5호서식] <개정 2013.3.23>

법인 해산 신고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	7일
청산인	성명	생년월일 (외국인등록번호)		
	주소	전화번호		
청산법인	명칭	전화번호		
	소재지			
해산 연월일				
해산 사유				

「민법」 제86조제1항 및 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제10조에 따라 위와 같이 법인 해산을 신고합니다.

년

월

일

신고인

(서명 또는 인)

국 토 교 통 부 장 관

행정중심복합도시건설청장

귀하

신고인 제출서류	1. 해산 당시의 재산목록 1부 2. 잔여재산 처분방법의 개요를 적은 서류 1부 3. 해산 당시의 정관 1부 4. 사단법인이 총회 결의에 의하여 해산하였을 때에는 그 결의를 한 총회의 회의록 사본 1부 5. 재단법인이 이사회의 해산결의에 의하여 해산하였을 때에는 그 결의를 한 이사회의 회의록 사본 1부	수수료 없 음
담당 공무원 확인사항	법인 등기사항증명서	

처리절차



신고인

처리기관: 국토교통부, 행정중심복합도시건설청(비영리법인의 설립 및 감독 업무 담당부서)

■ 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 [별지 제6호서식] <개정 2013.3.23>

잔여재산 처분허가 신청서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	10일
신청법인	명칭		전화번호	
	소재지			
대표자 (이사·청산인)	성명		생년월일 (외국인등록번호)	
	주소		전화번호	
처분재산	종류 및 수량			
	금액			
	처분 방법			

처분 사유

「민법」 제80조제2항 및 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제11조에 따라 위와 같이 잔여재산 처분허가를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

국 토 교 통 부 장 관

행정중심복합도시건설청장

귀하

신청인 제출서류	1. 해산 당시의 정관 1부(해산신고 시 제출한 정관과의 확인이 필요한 경우에만 제출합니다).	수수료 없음
	2. 총회의 회의록 사본(사단법인의 경우에만 제출합니다) 1부. (해산신고 시에 제출한 서류로써 확인이 되지 않을 경우에만 제출합니다)	

처리절차

신청서 작성	→	접 수	→	확 인	→	결 재	→	결과 통지
--------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-------

신청인

처리기관: 국토교통부, 행정중심복합도시건설청(비영리법인의 설립 및 감독 업무 담당부서)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

청산종결 신고서

접수번호	접수일	처리일	처리기간	즉시
청 산 인	성명	생년월일 (외국인등록번호)		
	주소	전화번호		
청산법인	명칭	전화번호		
	소재지			
청산 연월일				
청산 취지				

「민법」 제94조 및 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제12조에 따라 위와 같이 청산 종결을 신고합니다.

년

월

일

신고인(청산인)

(서명 또는 인)

국 토 교 통 부 장 관

행정중심복합도시건설청장

귀하

신고인(청산인) 제출서류	없 음	수수료
담당 공무원 확인사항	법인 등기사항증명서	없 음

국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙

국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙

[시행 2013.3.23.] [국토교통부령 제1호, 2013.3.23., 타법개정]

국토교통부(규제개혁법무담당관)

제1조(목적) 이 규칙은 「민법」에 따라 국토교통부장관 또는 그 소속 청장이 주무관청이 되는 비영리법인의 설립 및 감독에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2013.3.23.>

[전문개정 2011.10.4.]

제2조(적용 범위) 제1조에 따른 비영리법인(이하 "법인"이라 한다)의 설립허가, 법인 사무의 검사 및 감독 등에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙에서 정하는 바에 따른다.

[전문개정 2011.10.4.]

제3조(설립허가의 신청) 「민법」 제32조에 따라 법인의 설립허가를 받으려는 자(이하 "설립발기인"이라 한다)는 별지 제1호서식의 법인 설립허가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관 또는 그 소속 청장(이하 "주무관청"이라 한다)에게 제출하여야 한다. 이 경우 주무관청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 재산목록에 적힌 재산 중 토지 또는 건물의 등기부 등본을 확인하여야 한다. <개정 2013.3.23.>

1. 설립발기인의 성명·생년월일·주소 및 약력을 적은 서류(설립발기인이 법인인 경우에는 그 명칭, 주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일·주소와 정관을 적은 서류) 1부
2. 정관 1부
3. 재산목록(재단법인의 경우에는 기본재산과 운영재산으로 구분하여 적어야 한다) 및 그 증명서류와 출연(出捐) 신청이 있는 경우에는 그 사실을 증명하는 서류 각 1부
4. 해당 사업연도분의 사업계획 및 수입·지출 예산을 적은 서류 1부
5. 임원 취임 예정자의 성명·생년월일·주소·약력을 적은 서류 및 취임승낙서 각 1부
6. 창립총회 회의록(설립발기인이 법인인 경우에는 법인 설립에 관한 의사 결정을 증명하는 서류) 사본 1부

[전문개정 2011.10.4.]

제4조(설립허가) ① 주무관청은 법인 설립허가 신청의 내용이 다음 각 호의 기준에 맞는 경우에만 그 설립을 허가할 수 있다.

1. 법인의 목적과 사업이 실현가능할 것
2. 목적하는 사업을 할 수 있는 충분한 능력이 있고, 재정적 기초가 확립되어 있거나 확립될 수 있을 것

3. 다른 법인과 같은 명칭이 아닐 것

② 주무관청은 법인 설립허가 신청을 받았을 때에는 특별한 사유가 없으면 20일 이내에 심사하여 허가 또는 불허가 처분을 하고, 그 결과를 서면으로 신청인에게 통지하여야 한다. 이 경우 허가를 할 때에는 별지 제2호서식의 법인 설립허가증을 발급하고 별지 제3호서식의 법인 설립허가대장에 필요한 사항을 적어야 한다.

③ 주무관청은 법인의 설립허가를 할 때에는 필요한 조건을 붙일 수 있다.

④ 제2항의 법인 설립허가대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 처리가 가능한 방법으로 작성·관리하여야 한다.

[전문개정 2011.10.4.]

제5조(설립 관련 보고) ① 법인의 설립허가를 받은 자는 그 허가를 받은 후 지체 없이 제3조제3호에 따른 재산을 법인에 이전(移轉)하고 1개월 이내에 그 이전을 증명하는 등기소 또는 금융회사 등의 증명서를 주무관청에 제출하여야 한다.

② 법인은 「민법」 제49조부터 제52조까지의 규정에 따라 법인 설립 등의 등기를 하였을 때에는 10일 이내에 그 등기 사실을 주무관청에 서면으로 보고하여야 한다. 이 경우 주무관청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 한다.

[전문개정 2011.10.4.]

제6조(정관 변경의 허가 신청) 「민법」 제42조제2항, 제45조제3항 또는 제46조에 따른 정관 변경의 허가를 받으려는 법인은 별지 제4호서식의 정관 변경허가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 주무관청에 제출하여야 한다.

1. 정관 변경 사유서 1부

2. 개정될 정관(신·구조문대비표를 첨부한다) 1부

3. 정관 변경과 관계있는 총회 또는 이사회 회의록 사본 1부

4. 기본재산의 처분에 따른 정관 변경의 경우에는 처분 사유, 처분재산의 목록, 처분 방법 등을 적은 서류 1부

[전문개정 2011.10.4.]

제7조(사업실적 및 사업계획 등의 보고) 법인은 매 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 다음 각 호의 서류를 주무관청에 제출하여야 한다.

1. 다음 사업연도의 사업계획 및 수입·지출 예산서 1부

2. 해당 사업연도의 사업실적 및 수입·지출 결산서 1부

3. 해당 사업연도 말 현재의 재산목록 1부

[전문개정 2011.10.4.]

제8조(법인 사무의 검사·감독) ① 주무관청은 「민법」 제37조에 따른 법인 사무의 검사 및 감독을 위하여 불가피한 경우에는 법인에 관계 서류·장부 또는 그 밖의 참고자료 제출을 명하거나 소속 공무원으로 하여금 법인의 사무 및 재산 상황을 검사하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 법인 사무를 검사하는 공무원은 그 자격을 증명하는 증표를 관계인에게 보여 주어야 한다.

[전문개정 2011.10.4.]

제9조(설립허가의 취소) 주무관청은 「민법」 제38조에 따라 법인의 설립허가를 취소하려면 청문을 하여야 한다.

[전문개정 2011.10.4.]

제10조(해산신고) 법인이 해산(파산으로 인한 해산은 제외한다)하였을 때에는 그 청산인은 「민법」 제85조제1항에 따라 해산등기를 마친 후 지체 없이 해산 연월일, 해산 사유, 청산인의 성명·생년월일·주소, 청산인의 대표권을 제한하는 경우 그 제한 내용을 적은 별지 제5호서식의 법인 해산 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 주무관청에 제출하여야 한다. 이 경우 주무관청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 한다.

1. 해산 당시의 재산목록 1부
2. 잔여재산 처분방법의 개요를 적은 서류 1부
3. 해산 당시의 정관 1부
4. 사단법인이 총회의 결의에 의하여 해산하였을 때에는 그 결의를 한 총회의 회의록 사본 1부
5. 재단법인이 이사회의 해산결의에 의하여 해산하였을 때에는 그 결의를 한 이사회의 회의록 사본 1부

[전문개정 2011.10.4.]

제11조(잔여재산 처분의 허가) 법인의 이사 또는 청산인은 「민법」 제80조제2항에 따라 잔여재산의 처분에 대한 허가를 받으려면 그 처분 사유, 처분하려는 재산의 종류·수량·금액 및 처분 방법을 적은 별지 제6호서식의 잔여재산 처분허가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 주무관청에 제출하여야 한다.

1. 해산 당시의 정관 1부(해산신고 시 제출한 정관과의 확인이 필요한 경우만 해당한다)
2. 총회의 회의록 사본 1부(사단법인으로서 해산신고 시에 제출한 서류로써 확인이 되지 아니한 경우만 해당한다)

[전문개정 2011.10.4.]

제12조(청산 종결의 신고) 청산인은 법인의 청산이 종결되었을 때에는 「민법」 제94조에 따라 등기를 한 후, 별지 제7호서식의 청산종결 신고서를 주무관청에 제출하여야 한다. 이 경우 주무관청은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 한다.

[전문개정 2011.10.4.]